スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律

令和6年6月19日法律第58号

第一章 総則

第一条（目的）

この法律は、我が国においてスマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤とし ての役割を果たしていることに鑑み、スマートフォンの利用に特に必要な特定ソフトウ ェアの提供等を行う事業者に対し、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者としての立場を利用して自ら提供する商品又は役務を競争上優位にすること及び特定ソフトウェア を利用する事業者の事業活動に不利益を及ぼすことの禁止等について定めることにより、 特定ソフトウェアに係る公正かつ自由な競争の促進を図り、もって国民生活の向上及び 国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第二条（定義）

この法律において「スマートフォン」とは、次の各号のいずれにも該当する端末 をいう。

一 常時携帯して利用できる大きさであること。

二 当該端末にソフトウェア（プログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結 果を得ることができるように組み合わさ

스마트폰에서 이용되는 특정 소프트웨어의 경쟁 촉진에 관한 법률

2024년 6월 19일 법률 제58호

제1장 총칙

제1조(목적)

이 법률은 일본에서 스마트폰이 국민생활 및 경제활동의 기반 역할을 하고 있음을 고려하여 스마트폰 이용에 특히 필요한 특정 소프트웨어의 제공 등을 하는 사업자에게 특정 소프트웨어의 제공 등을 하는 사업자의 지위를 이용하여 자신이 제공하는 상품 또는 서비스를 경쟁상 우위에 두는 행위 및 특정 소프트웨어를 이용하는 사업자의 사업활동에 불이익을 주는 행위의 금지 등에 관하여 정함으로써 특정 소프트웨어의 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진하여 국민생활의 향상 및 국민경제의 건전한 발전에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의)

① 이 법률에서 "스마트폰"이란 다음 각 호의 모두에 해당하는 단말기를 말한다.

1. 상시 휴대하여 이용할 수 있는 크기일 것

2. 해당 단말기에 소프트웨어[프로그램(전자계산기에 대한 지령으로 하나의 결과를 얻을 수 있도록 조합된 것을 말한다)의 집합체로서

れたものをいう。）の集合体であって、特定の目的のために電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第八条第三号において同じ。）を追加的に組み込み、当該ソフトウェアを当該端末 で利用できること。

三 当該端末を用いて電話及びインターネットの利用ができること。

２ この法律において「基本動作ソフトウェア」とは、スマートフォンに組み込まれ、主 としてスマートフォンの中央演算処理装置における演算の制御その他のスマートフォン の動作の制御を行うための情報処理を行うよう構成されたソフトウェアをいう。

３ この法律において「個別ソフトウェア」とは、スマートフォンに組み込まれ、基本動 作ソフトウェアを通じて電子メールの送受信、地図の表示その他のスマートフォンの利 用者の個別の用途に供されるよう構成されたソフトウェアをいう。

４ この法律において「アプリストア」とは、個別ソフトウェアのうち、他の個別ソフト ウェアを有償又は無償で提供して、当該他の個別ソフトウェアをスマートフォンに組み 込む用途に供されるものをいう。

５ この法律において「ブラウザ」とは、個別ソフトウェアのうち、主としてインターネ ットを利用してウェブページ（インターネットを利用した情報の閲覧の用途に供される 電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな い方式で作られる記録であって、電

특정 목적을 위하여 전자계산기의 정보처리용으로 사용되는 것을 말한다. 이하 이 조 및 제8조제3호에서 같다]를 추가로 탑재하여 해당 소프트웨어를 해당 단말기에서 이용할 수 있을 것

3. 해당 단말기를 이용하여 전화 및 인터넷을 이용할 수 있을 것

② 이 법률에서 "기본동작 소프트웨어"란 스마트폰에 탑재되어 주로 스마트폰 중앙연산처리장치의 연산 및 그 밖의 스마트폰 동작을 제어하기 위한 정보처리를 하도록 구성된 소프트웨어를 말한다.

③ 이 법률에서 "개별 소프트웨어"란 스마트폰에 탑재되어 기본동작 소프트웨어를 통하여 전자메일 송수신, 지도 표시 및 그 밖의 스마트폰 이용자의 개별 용도로 사용되도록 구성된 소프트웨어를 말한다.

④ 이 법률에서 "앱스토어"란 개별 소프트웨어 중 다른 개별 소프트웨어를 유료 또는 무료로 제공하여 해당 다른 개별 소프트웨어를 스마트폰에 탑재하는 용도로 사용되는 것을 말한다.

⑤ 이 법률에서 "브라우저"란 개별 소프트웨어 중 주로 인터넷을 이용하여 웹페이지[인터넷을 이용한 정보 열람 용도로 사용되는 전자적 기록(전자적 방식, 자기적 방식 및 그 밖에 사람의 지각으로는 인식할 수 없는 방식으로 작성되는 기록으로서 전자계산기의 정보처리용으로 사용되는 것을 말한다. 제35조 및 제

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 第三十五条及び第三十六条第一項第一号において同じ。）であって公正取引委員会規則 で定めるものをいう。以下同じ。）を閲覧する用途に供されるものをいう。

36조제1항제1호에서 같다)으로서 공정거래위원회규칙으로 정하는 것을 말한다. 이하 같다]를 열람하는 용도로 사용되는 것을 말한다.

6 この法律において「検索エンジン」とは、入力された検索情報（検索により求める情 報をいう。）に対応して当該検索情報が記録された不特定多数のウェブページのドメイ ン名（インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番 号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合 をいう。）その他の所在に関する情報を出力するソフトウェアをいう。

⑥ 이 법률에서 "검색엔진"이란 입력된 검색정보(검색으로 찾는 정보를 말한다)에 대응하여 해당 검색정보가 기록된 불특정 다수의 웹페이지 도메인명(인터넷에서 개별 전자계산기를 식별하기 위하여 할당되는 번호, 기호 또는 문자의 조합에 대응하는 문자, 번호, 기호 및 그 밖의 부호 또는 이들의 결합을 말한다) 및 그 밖의 소재에 관한 정보를 출력하는 소프트웨어를 말한다.

7 この法律において「特定ソフトウェア」とは、基本動作ソフトウェア、アプリストア、 ブラウザ及び検索エンジンを総称する。

⑦ 이 법률에서 "특정 소프트웨어"란 기본동작 소프트웨어, 앱스토어, 브라우저 및 검색엔진을 통칭한다.

8 この法律において「特定ソフトウェアの提供等」とは、基本動作ソフトウェア、アプ リストア若しくはブラウザの提供又は検索エンジンを用いた検索役務（スマートフォン の利用者が検索により求める情報を特定の分野又は画像、映像その他の特定の形式に限 定することなく表示する役務をいう。第九条及び第十二条第二号イにおいて同じ。）の 提供をいう。

⑧ 이 법률에서 "특정 소프트웨어의 제공 등"이란 기본동작 소프트웨어, 앱스토어나 브라우저의 제공 또는 검색엔진을 이용한 검색서비스(스마트폰 이용자가 검색으로 찾는 정보를 특정 분야 또는 이미지, 영상 및 그 밖의 특정한 형식에 한정하지 아니하고 표시하는 서비스를 말한다. 제9조 및 제12조제2호가목에서 같다)의 제공을 말한다.

9 この法律において「個別アプリ事業者」とは、個別ソフトウェアを提供する事業者（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号。

⑨ 이 법률에서 "개별 앱 사업자"란 개별 소프트웨어를 제공하는 사업자[「사적독점의 금지 및 공정거래의 확보에 관한 법률」(1947년 법률 제54호. 이하 "독점금지법"이라 한

以 下「独占禁止法」という。）第二条第一項に規定する事業者をいう。以下同じ。）をいう。

10 この法律において「ウェブサイト事業者」とは、商品又は役務の提供を目的として、 スマートフォンを利用する公衆へのウェブページ又はその集合物の提示を行う事業者を いう。

第二章 特定ソフトウェア事業者の指定等

第三条（特定ソフトウェア事業者の指定）

公正取引委員会は、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者（次項において「特 定ソフトウェア事業者」という。）のうち、当該特定ソフトウェアの提供等に係る事業 の規模が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものとして特定ソフトウェア の種類ごとに利用者の数その他の当該事業の規模を示す指標により政令で定める規模以上であるものを、次章の規定の適用を受ける者として指定するものとする。

2 特定ソフトウェア事業者は、その行う特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が 前項の政令で定める規模以上であるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、 特定ソフトウェアの種類ごとに公正取引委員会規則で定める事項を公正取引委員会に届 け出なければならない。ただし、同項の規定による指定（以下この章及び次章において 単に「指定」という。）を受けた者（以下「指定事業者」という。）にあっては、当該 指定に係る特定ソフトウェアにつ

다) 제2조제1항에서 규정하는 사업자를 말한다. 이하 같다]를 말한다.

⑩ 이 법률에서 "웹사이트 사업자"란 상품 또는 서비스를 제공할 목적으로 스마트폰을 이용하는 공중에게 웹페이지 또는 그 집합물을 제시하는 사업자를 말한다.

제2장 특정 소프트웨어 사업자의 지정 등

제3조(특정 소프트웨어 사업자의 지정)

① 공정거래위원회는 특정 소프트웨어의 제공 등을 하는 사업자(다음 항에서 "특정 소프트웨어 사업자"라 한다) 중 해당 특정 소프트웨어의 제공 등과 관련된 사업의 규모가 다른 사업자의 사업활동을 배제하거나 지배할 수 있는 것으로서 특정 소프트웨어의 종류별로 이용자 수 및 그 밖의 해당 사업의 규모를 나타내는 지표에 따라 정령으로 정하는 규모 이상인 사업자를 다음 장의 규정을 적용받는 자로 지정한다.

② 특정 소프트웨어 사업자는 특정 소프트웨어의 제공 등과 관련된 사업의 규모가 전항의 정령으로 정하는 규모 이상일 때에는 공정거래위원회규칙으로 정하는 바에 따라 특정 소프트웨어의 종류별로 공정거래위원회규칙으로 정하는 사항을 공정거래위원회에 신고하여야 한다. 다만, 같은 항의 규정에 따른 지정(이하 이 장 및 다음 장에서 간단히 "지정"이라 한다)을 받은 자(이하 "지정사업자"라 한다)의 경우에는 해당 지정과 관련된 특정 소

いては、この限りでない。

３ 指定は、文書によって行い、指定書には、指定に係る特定ソフトウェアの種類を示し、 委員長及び第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第六十五条第一項の規定 による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。

４ 指定は、その名宛人に指定書の謄本を送達することによって、その効力を生ずる。

第四条（特定ソフトウェア事業者の指定の変更及び取消し）

指定事業者は、その指定に係る特定ソフトウェアの種類の全部又は一部について、 次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会に、その指定を変更し、又は取り消すべき旨の申出をすること ができる。

一 特定ソフトウェアの提供等を行わなくなったとき。

二 特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が前条第一項の政令で定める規模を下回った場合において、再び当該規模以上となることがないと明らかに認められるとき。

２ 公正取引委員会は、前項の申出があった場合において、当該申出に理由があると認め るときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、指定を決定で変更し、 又は取り消すものとする。同項の申出がない場合において、同項各号のいずれ

프트웨어에 대해서는 그러하지 아니하다.

③ 지정은 문서로 하고, 지정서에는 지정과 관련된 특정 소프트웨어의 종류를 표시하며 위원장 및 제42조에서 대체하여 준용하는 「독점금지법」 제65조제1항의 규정에 따른 합의에 출석한 위원이 기명날인 하여야 한다.

④ 지정은 수신인에게 지정서의 등본을 송달함으로써 효력이 생긴다.

제4조(특정 소프트웨어 사업자 지정의 변경 및 취소)

① 지정사업자는 지정과 관련된 특정 소프트웨어 종류의 전부 또는 일부에 다음 각 호의 어느 하나에 열거하는 사유가 발생했을 때에는 공정거래위원회규칙으로 정하는 바에 따라 공정거래위원회에 지정을 변경하거나 취소하여야 한다는 취지의 신청을 할 수 있다.

1. 특정 소프트웨어의 제공 등을 하지 아니하게 되었을 때

2. 특정 소프트웨어의 제공 등과 관련된 사업의 규모가 전조 제1항의 정령으로 정하는 규모 미만인 경우 다시 해당 규모 이상이 되지 않을 것임이 분명히 인정될 때

② 공정거래위원회는 전항의 신청을 받은 경우 해당 신청에 이유가 있다고 인정할 때에는 공정거래위원회규칙으로 정하는 바에 따라 지체 없이 지정을 결정으로 변경하거나 취소한다. 같은 항의 신청이 없는 경우 같은 항 각 호의 어느 하나에 열거하는 사유가 발생했다

かに掲げ る事由が生じたと認められるときも、同様とする。

３ 公正取引委員会は、指定事業者について、その指定に係る特定ソフトウェア以外の特 定ソフトウェアに関し、その行う特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が前条第 一項の政令で定める規模以上となったときは、公正取引委員会規則で定めるところによ り、当該指定を決定で変更するものとする。

４ 前条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による決定について準用する。この場 合において、同条第三項及び第四項中「指定書」とあるのは、「決定書」と読み替える ものとする。

第三章 指定事業者の義務

第一節 指定事業者の禁止行為

第五条（取得したデータの不当な使用の禁止）

指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、当 該各号に定める行為を行ってはならない。

一 基本動作ソフトウェア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係 る当該基本動作ソフトウェアの利用に伴い当該指定事業者が取得した当該個別ソフト ウェアの利用状況に係るデータ、当該個別ソフトウェアの作動状況に係るデータその 他の公正取引委員会規則で定めるデータ（既に公開されているデータを除く。）につ いて、これを当該他の個別アプリ事業者が提

고 인정될 때에도 같다.

③ 공정거래위원회는 지정사업자에 대하여 지정과 관련된 특정 소프트웨어 이외의 특정 소프트웨어와 관련하여 특정 소프트웨어의 제공 등과 관련된 사업의 규모가 전조 제1항의 정령으로 정하는 규모 이상이 되었을 때에는 공정거래위원회규칙으로 정하는 바에 따라 해당 지정을 결정으로 변경한다.

④ 전조 제3항 및 제4항의 규정은 전2항의 규정에 따른 결정에 준용한다. 이 경우, 같은 조 제3항 및 제4항 중 "지정서"는 "결정서"로 대체한다.

제3장 지정사업자의 의무

제1절 지정사업자의 금지 행위

제5조(취득 데이터의 부당 사용 금지)

지정사업자는 지정과 관련된 다음 각 호에 열거하는 특정 소프트웨어에 대하여 해당 각 호에서 정하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 기본동작 소프트웨어: 다른 개별 앱 사업자가 실시하는 개별 소프트웨어의 제공과 관련된 해당 기본동작 소프트웨어를 이용함에 따라 해당 지정사업자가 취득한 해당 개별 소프트웨어의 이용 상황 데이터, 해당 개별 소프트웨어의 작동 상황 데이터 및 그 밖의 공정거래위원회규칙으로 정하는 데이터(이미 공개된 데이터를 제외한다)를 해당 다른 개별 앱 사업자가 제공하는 상품 또는 서비스와 경

供する商品又は役務と競争関係にある商 品又は役務の提供のために自ら使用し、又はその子会社等（独占禁止法第二条の二第 二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。）に使用させること。

二 アプリストア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該ア プリストアの利用に伴い当該指定事業者が取得した当該個別ソフトウェアの売上げに 係るデータ、当該個別ソフトウェアの仕様に係るデータその他の公正取引委員会規則 で定めるデータ（既に公開されているデータを除く。）について、これを当該他の個 別アプリ事業者が提供する商品又は役務と競争関係にある商品又は役務の提供のため に自ら使用し、又はその子会社等に使用させること。

三 ブラウザ 他のウェブサイト事業者が提示するウェブページの当該ブラウザによる 表示に伴い当該指定事業者が取得した当該ウェブページの閲覧履歴（スマートフォン の利用者がブラウザを利用してウェブページを閲覧する際に当該ブラウザに記録され る閲覧日時その他の履歴をいう。第十条第一項第三号において同じ。）に係るデータ、 当該ウェブページの作動状況に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデー タ（既に公開されているデータを除く。）について、これを当該他のウェブサイト事 業者が提供する商品又は役務と競争関係にある商品又は役務の提供のために自ら使用 し、又はその子会社等に使用させること。

第六条（個別アプリ事業者に対する不公正

쟁관계에 있는 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 직접 사용하거나 자회사 등(「독점금지법」 제2조의2제2항에서 규정하는 자회사 등을 말한다. 이하 같다)에 사용하게 하는 행위

2. 앱스토어: 다른 개별 앱 사업자가 실시하는 개별 소프트웨어의 제공과 관련된 해당 앱스토어를 이용함에 따라 해당 지정사업자가 취득한 해당 개별 소프트웨어의 매출 데이터, 해당 개별 소프트웨어의 사양 데이터 및 그 밖의 공정거래위원회규칙으로 정하는 데이터(이미 공개된 데이터를 제외한다)를 해당 다른 개별 앱 사업자가 제공하는 상품 또는 서비스와 경쟁관계에 있는 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 직접 사용하거나 자회사 등에 사용하게 하는 행위

3. 브라우저: 다른 웹사이트 사업자가 제시하는 웹페이지를 해당 브라우저로 표시함에 따라 해당 지정사업자가 취득한 해당 웹페이지의 열람이력(스마트폰 이용자가 브라우저를 이용하여 웹페이지를 열람할 때에 해당 브라우저에 기록되는 열람일시 및 그 밖의 이력을 말한다. 제10조제1항제3호에서 같다) 데이터, 해당 웹페이지의 작동 상황 데이터 및 그 밖의 공정거래위원회규칙으로 정하는 데이터(이미 공개된 데이터를 제외한다)를 해당 다른 웹브라우저 사업자가 제공하는 상품 또는 서비스와 경쟁관계에 있는 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 직접 사용하거나 자회사 등에 사용하게 하는 행위

제6조(개별 앱 사업자에 대한 불공정한 취급

な取扱いの禁止）

指定事業者（基本動作ソフトウェア又はアプリストアに係る指定を受けたものに 限る。）は、その指定に係る基本動作ソフトウェア又はアプリストアに関し、個別アプ リ事業者に対し、当該個別アプリ事業者が提供する個別ソフトウェアの作動中に表示される当該個別ソフトウェアの仕様等の表示の方法等に係る条件その他の個別アプリ事業 者による当該基本動作ソフトウェア又はアプリストアの利用に係る条件及び当該条件に 基づく取引の実施について、不当に差別的な取扱いその他の不公正な取扱いをしてはな らない。

第七条（基本動作ソフトウェアに係る指定事業者の禁止行為）

指定事業者（基本動作ソフトウェアに係る指定を受けたものに限る。）は、その 指定に係る基本動作ソフトウェアに関し、次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、 当該基本動作ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンについて、サイバーセキュリティの確保等（スマートフォンの利用に係るサイバーセキュリティ基本法（平成二十六 年法律第百四号）第二条に規定するサイバーセキュリティの確保、スマートフォンの利 用に伴い取得される氏名、性別その他のスマートフォンの利用者に係る情報の保護、ス マートフォンの利用に係る青少年の保護その他政令で定める目的をいう。次条において 同じ。）のために必要な行為を行う場合であって、他の行為によってその目的を達成す ることが困難であるときは、この

의 금지）

지정사업자(기본동작 소프트웨어 또는 앱스토어와 관련된 지정을 받은 자에 한정한다)는 지정과 관련된 기본동작 소프트웨어 또는 앱스토어와 관련하여 개별 앱 사업자에게 해당 개별 앱 사업자가 제공하는 개별 소프트웨어의 작동 중에 표시되는 해당 개별 소프트웨어 사양 등의 표시 방법 등의 조건 및 그 밖의 개별 앱 사업자의 해당 기본동작 소프트웨어 또는 앱스토어의 이용 조건 및 해당 조건에 기초한 거래의 실시와 관련하여 부당한 차별이나 그 밖의 불공정한 취급을 하여서는 아니 된다.

제7조(기본동작 소프트웨어와 관련된 지정 사업자의 금지 행위)

지정사업자(기본동작 소프트웨어와 관련된 지정을 받은 자에 한정한다)는 지정과 관련된 기본동작 소프트웨어에 관하여 다음에 열거하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 해당 기본동작 소프트웨어가 탑재된 스마트폰에 대하여 사이버보안의 확보 등[「스마트폰 이용과 관련된 사이버보안 기본법」(2014년 법률 제104호) 제2조에서 규정하는 사이버보안의 확보, 스마트폰을 이용함에 따라 취득하는 성명, 성별 및 그 밖의 스마트폰 이용자와 관련된 정보의 보호, 스마트폰 이용과 관련된 청소년의 보호 및 그 밖에 정령으로 정하는 목적을 말한다. 다음 조에서 같다]을 위하여 필요한 행위를 하는 경우로서 다른 행위를 통하여 그 목적을 달성하기가 어려울 때에는 그러하지 아니하다.

限りでない。

一 当該基本動作ソフトウェアを通じて提供されるアプリストアについて、次に掲げる行為を行うこと。

イ 当該基本動作ソフトウェアを通じて提供されるアプリストアを当該指定事業者（その子会社等を含む。次号において同じ。）が提供するものに限定すること。

ロ イに掲げるもののほか、他の事業者が当該基本動作ソフトウェアを通じてアプリストアを提供し、又はスマートフォンの利用者が当該基本動作ソフトウェアを通じ て他の事業者が提供するアプリストアを利用することを妨げること。

二 当該基本動作ソフトウェアにより制御される音声を出力する機能その他のスマートフォンの動作に係る機能であって、当該指定事業者が個別ソフトウェアの提供に利用するものについて、同等の性能で他の事業者が個別ソフトウェアの提供に利用することを妨げること。

第八条（アプリストアに係る指定事業者の禁止行為）

指定事業者（アプリストアに係る指定を受けたものに限る。）は、その指定に係 るアプリストアに関し、個別アプリ事業者に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる行為（同号の個別ソフトウェアがブラウザであ る場合を除く。）にあっては、当該アプリストアが組み込まれたスマートフォンについ て、サイバーセキュリティの確保等のた

1. 해당 기본동작 소프트웨어를 통하여 제공되는 앱스토어에 다음에 열거하는 행위를 하는 일

가. 해당 기본동작 소프트웨어를 통하여 제공되는 앱스토어를 해당 지정사업자(자회사 등을 포함한다. 다음 호에서 같다)가 제공하는 앱스토어에 한정하는 행위

나. 가목에 열거하는 사항 외에 다른 사업자가 해당 기본동작 소프트웨어를 통하여 앱 스토어를 제공하거나 스마트폰 이용자가 해당 기본동작 소프트웨어를 통하여 다른 사업자가 제공하는 앱스토어를 이용하는 일을 방해하는 행위

2. 해당 기본동작 소프트웨어로 제어되는 음성 출력 기능 및 그 밖의 스마트폰 동작과 관련된 기능으로서 해당 지정사업자가 개별 소프트웨어의 제공에 이용하는 기능과 관련하여 동등한 성능으로 다른 사업자가 개별 소프트웨어의 제공에 이용하는 일을 방해하는 행위

제8조(앱스토어와 관련된 지정사업자의 금지 행위)

지정사업자(앱스토어와 관련된 지정을 받은 자에 한정한다)는 지정과 관련된 앱스토어와 관련하여 개별 앱 사업자에게 다음에 열거하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 제1호부터 제3호까지에 열거하는 행위(같은 호의 개별 소프트웨어가 브라우저인 경우를 제외한다)는 해당 앱스토어가 탑재된 스마트폰에 사이버보안의 확보 등을 위하여 필요한 행위를 하는 경우로 다른 행위를 통하여 목적을 달성

めに必要な行為を行う場合であって、他の行為 によってその目的を達成することが困難であるときは、この限りでない。

一 当該個別アプリ事業者がその提供する個別ソフトウェアを通じて商品又は役務を提供する場合においてスマートフォンの利用者による当該商品又は役務の対価の支払の用に供する前払式支払手段（資金決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号）第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。）その他の支払手段（以下この号に おいて単に「支払手段」という。）に関し、次に掲げる行為を行うこと。

イ 当該指定事業者（その子会社等を含む。以下この条において同じ。）が提供する 支払管理役務（スマートフォンの利用者が個別ソフトウェアの作動中に支払手段を 用いることができるようにする役務をいう。以下この号において同じ。）以外の支 払管理役務を当該個別アプリ事業者が利用しないことを当該アプリストアを通じて 個別ソフトウェアを提供する際の条件とすること。

ロ イに掲げるもののほか、当該指定事業者が提供する支払管理役務以外の支払管理 役務を当該個別アプリ事業者が利用すること又は当該個別アプリ事業者が支払管理役務を利用せずにスマートフォンの利用者に対して支払手段を用いることができる ようにすることを妨げること。

二 当該個別アプリ事業者がその提供する個別ソフトウェア（以下この号において「本個別ソフトウェア」という。）を通じて商品又は役務を提供し、これと同一の商品又 は

하기가 어려울 때에는 그러하지 아니하다.

1. 해당 개별 앱 사업자가 자신이 제공하는 개별 소프트웨어를 통하여 상품 또는 서비스를 제공하는 경우 스마트폰 이용자가 해당 상품 또는 서비스의 대가 지급용으로 사용하는 선불식 지급수단[「자금결제에 관한 법률」(2009년 법률 제59호) 제3조제1항에서 규정하는 선불식 지급수단을 말한다] 및 그 밖의 지급수단(이하 이 호에서 간단히 "지급수단"이라 한다)과 관련하여 다음에 열거하는 행위를 하는 일

가. 해당 지정사업자(자회사 등을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 제공하는 지급관리서비스(스마트폰 이용자가 개별 소프트웨어의 작동 중에 지급수단을 이용할 수 있도록 하는 서비스를 말한다. 이하 이 호에서 같다) 이외의 지급관리서비스를 해당 개별 앱 사업자가 이용하지 아니할 것을 해당 앱스토어를 통하여 개별 소프트웨어를 제공할 때 조건으로 부여하는 행위

나. 가목에 열거하는 사항 외에 해당 지정사업자가 제공하는 지급관리서비스 이외의 지급관리서비스를 해당 개별 앱 사업자가 이용하는 것 또는 해당 개별 앱 사업자가 지급관리서비스를 이용하지 아니하고 스마트폰 이용자에게 지급수단을 이용할 수 있도록 하는 것을 방해하는 행위

2. 해당 개별 앱 사업자가 자신이 제공하는 개별 소프트웨어(이하 이 호에서 "본 개별 소프트웨어"라 한다)를 통하여 상품 또는 서비스를 제공하고 이와 동일한 상품 또는 서비스를

役務をウェブページ又は本個別ソフトウェア以外の個別ソフトウェア（以下この号 において「関連ウェブページ等」という。）を通じて提供する場合（これに準ずるも のとして政令で定める場合を含む。）において、次に掲げる行為を行うこと。

웹페이지 또는 본 개별 소프트웨어 이외의 개별 소프트웨어(이하 이 호에서 "관련 웹페이지 등"이라 한다)를 통하여 제공하는 경우(이에 준하는 것으로서 정령으로 정하는 경우를 포함한다), 다음에 열거하는 행위를 하는 일

イ 関連ウェブページ等を通じて提供する商品又は役務の価格その他の情報について、本個別ソフトウェアの作動中に表示されないようにすることを当該アプリストアを 通じて本個別ソフトウェアを提供する際の条件とすること（本個別ソフトウェアを 経由して関連ウェブページ等を閲覧できる機能として公正取引委員会規則で定める ものの利用を拒み、又は制限する条件を付することを含む。）。

가. 관련 웹페이지 등을 통하여 제공하는 상품 또는 서비스의 가격 및 그 밖의 정보에 대하여 본 개별 소프트웨어의 작동 중에 표시되지 아니하도록 할 것을 해당 앱스토어를 통하여 본 개별 소프트웨어를 제공할 때 조건으로 부여하는 행위(본 개별 소프트웨어를 경유하여 관련 웹페이지 등을 열람할 수 있는 기능으로서 공정거래위원회규칙으로 정하는 기능의 이용을 거부하거나 제한하는 조건을 부여하는 행위를 포함한다)

ロ イに掲げるもののほか、本個別ソフトウェアを利用するスマートフォンの利用者 に対して関連ウェブページ等を通じて商品又は役務を提供することを妨げること。

나. 가목에 열거하는 행위 외에 본 개별 소프트웨어를 이용하는 스마트폰 이용자에게 관련 웹페이지 등을 통하여 상품 또는 서비스를 제공하는 것을 방해하는 행위

三 当該個別アプリ事業者が提供する個別ソフトウェアの構成要素であるブラウザエンジン（ブラウザの一部を構成するソフトウェアであって、ウェブページに係る情報を閲覧することができる状態に処理するものをいう。以下この号において同じ。）につ いて、次に掲げる行為を行うこと。

3. 해당 개별 앱 사업자가 제공하는 개별 소프트웨어의 구성요소인 브라우저 엔진(브라우저의 일부를 구성하는 소프트웨어로서 웹페이지와 관련된 정보를 열람할 수 있는 상태로 처리하는 것을 말한다. 이하 이 호에서 같다)에 다음에 열거하는 행위를 하는 일

イ 当該指定事業者が提供するブラウザエンジンを当該個別ソフトウェアの構成要素 とすることを当該アプリストアを通じて個別ソフトウェアを提供する際の条件とす ること。

가. 해당 지정사업자가 제공하는 브라우저 엔진을 해당 개별 소프트웨어의 구성요소로 할 것을 해당 앱스토어를 통하여 개별 소프트웨어를 제공할 때 조건으로 부여하는 행위

ロ イに掲げるもののほか、当該指定事業者が提供するブラウザエンジン以外のブラ ウザエンジンを当該個別ソフトウェアの構成要素とすることを妨げること。

四 当該個別アプリ事業者が提供する個別ソフトウェアに係る利用者確認（スマートフォンの利用者が個別ソフトウェアを利用する際に符号その他の情報により当該スマートフォンの利用者を他の者と区別して識別することをいう。）の方法について、当該 指定事業者が提供するものを当該個別ソフトウェアの作動中に表示することを当該ア プリストアを通じて個別ソフトウェアを提供する際の条件とすること。

第九条（検索エンジンに係る指定事業者の禁止行為）

指定事業者（検索エンジンに係る指定を受けたものに限る。）は、その指定に係 る検索エンジンを用いて提供する検索役務において、スマートフォンの利用者が検索に より求める商品又は役務に係る情報を表示する際に、当該指定事業者（その子会社等を 含む。）が提供する商品又は役務を、正当な理由がないのに、これと競争関係にある他 の商品又は役務よりも優先的に取り扱ってはならない。

第二節 指定事業者の講ずべき措置

第十条（データの取得等の条件の開示に係る措置）

指定事業者は、その指定に係る次の各号に

나. 가목에 열거하는 행위 외에 해당 지정사업자가 제공하는 브라우저 엔진 이외의 브라우저 엔진을 해당 개별 소프트웨어의 구성요소로 하는 것을 방해하는 행위

4. 해당 개별 앱 사업자가 제공하는 개별 소프트웨어와 관련된 이용자 확인(스마트폰 이용자가 개별 소프트웨어를 이용할 때 부호 및 그 밖의 정보를 통하여 해당 스마트폰 이용자를 다른 자와 구별하여 식별하는 것을 말한다) 방법에 대하여 해당 지정사업자가 제공하는 것을 해당 개별 소프트웨어의 작동 중에 표시할 것을 해당 앱스토어를 통하여 개별 소프트웨어를 제공할 때 조건으로 부여하는 행위

제9조(검색엔진과 관련된 지정사업자의 금지 행위)

지정사업자(검색엔진과 관련된 지정을 받은 자에 한정한다)는 지정과 관련하여 검색엔진을 이용하여 제공하는 검색서비스에서 스마트폰 이용자가 검색으로 찾는 상품 또는 서비스와 관련된 정보를 표시할 때에 해당 지정사업자(자회사 등을 포함한다)가 제공하는 상품 또는 서비스를 정당한 이유가 없음에도 이와 경쟁관계에 있는 다른 상품 또는 서비스보다 우선하여 취급하여서는 아니 된다.

제2절 지정사업자가 마련하여야 하는 조치

제10조(데이터 취득 등의 조건 공개 조치)

① 지정사업자는 지정과 관련된 다음 각 호에

掲げる特定ソフトウェアについて、公 正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一 基本動作ソフトウェア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係 る当該基本動作ソフトウェアの利用に伴い当該指定事業者が取得する当該個別ソフト ウェアの利用状況に係るデータ、当該個別ソフトウェアの作動状況に係るデータその 他の公正取引委員会規則で定めるデータに関し、当該指定事業者による取得又は使用 に関する条件（取得するデータの内容及びその管理体制を含む。以下この条において 同じ。）及び当該他の個別アプリ事業者による取得に関する条件（取得の可否及び方 法並びに取得できるデータの内容を含む。次号において同じ。）について、当該他の 個別アプリ事業者に開示する措置

二 アプリストア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該ア プリストアの利用に伴い当該指定事業者が取得する当該個別ソフトウェアの売上げに 係るデータ、当該個別ソフトウェアの仕様に係るデータその他の公正取引委員会規則 で定めるデータに関し、当該指定事業者による取得又は使用に関する条件及び当該他 の個別アプリ事業者による取得に関する条件について、当該他の個別アプリ事業者に 開示する措置

三 ブラウザ 他のウェブサイト事業者が提示するウェブページの当該ブラウザによる 表示に伴い当該指定事業者が取得する当該ウェブページの閲覧履歴に係るデータ、当 該

열거하는 특정 소프트웨어에 대하여 공정거래위원회규칙으로 정하는 바에 따라 해당 각 호에서 정하는 조치를 마련하여야 한다.

1. 기본동작 소프트웨어: 다른 개별 앱 사업자가 실시하는 개별 소프트웨어의 제공과 관련된 해당 기본동작 소프트웨어를 이용함에 따라 해당 지정사업자가 취득하는 해당 개별 소프트웨어의 이용 상황 데이터, 해당 개별 소프트웨어의 작동 상황 데이터 및 그 밖의 공정거래위원회규칙으로 정하는 데이터와 관련하여 해당 지정사업자의 취득 또는 사용 조건(취득 데이터의 내용 및 관리체제를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 및 해당 다른 개별 앱 사업자의 취득 조건(취득의 가부 및 방법과 취득할 수 있는 데이터의 내용을 포함한다. 다음 호에서 같다)을 해당 다른 개별 앱 사업자에게 공개하는 조치

2. 앱스토어: 다른 개별 앱 사업자가 실시하는 개별 소프트웨어의 제공과 관련된 해당 앱스토어를 이용함에 따라 해당 지정사업자가 취득하는 해당 개별 소프트웨어의 매출 데이터, 해당 개별 소프트웨어의 사양 데이터 및 그 밖의 공정거래위원회규칙으로 정하는 데이터와 관련하여 해당 지정사업자의 취득 또는 사용 조건 및 해당 다른 개별 앱 사업자의 취득 조건을 해당 다른 개별 앱 사업자에게 공개하는 조치

3. 브라우저: 다른 웹사이트 사업자가 제시하는 웹페이지를 해당 브라우저로 표시함에 따라 해당 지정사업자가 취득하는 해당 웹페이지의 열람이력 데이터, 해당 웹페이지의 작동

ウェブページの作動状況に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータ に関し、当該指定事業者による取得又は使用に関する条件及び当該他のウェブサイト 事業者による取得に関する条件（取得の可否及び方法並びに取得できるデータの内容 を含む。）について、当該他のウェブサイト事業者に開示する措置

상황 데이터 및 그 밖의 공정거래위원회규칙으로 정하는 데이터와 관련하여 해당 지정사업자의 취득 또는 사용 조건 및 해당 다른 웹사이트 사업자의 취득 조건(취득의 가부 및 방법과 취득할 수 있는 데이터의 내용을 포함한다)을 해당 다른 웹사이트 사업자에게 공개하는 조치

２ 指定事業者は、スマートフォンの利用者による前項各号に掲げる特定ソフトウェアの 利用に伴い当該指定事業者が取得する当該利用の状況に係るデータその他の公正取引委 員会規則で定めるデータに関し、当該指定事業者による取得又は使用に関する条件につ いて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該利用者に開示する措置を講じな ければならない。

② 지정사업자는 스마트폰 이용자가 전항 각 호에 열거하는 특정 소프트웨어를 이용함에 따라 해당 지정사업자가 취득하는 해당 이용 상황 데이터 및 그 밖의 공정거래위원회규칙으로 정하는 데이터와 관련하여 해당 지정사업자의 취득 또는 사용 조건을 공정거래위원회규칙으로 정하는 바에 따라 해당 이용자에게 공개하는 조치를 마련하여야 한다.

第十一条（取得したデータの移転に係る措置）

제11조(취득 데이터의 이전과 관련된 조치)

指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、 公正取引委員会規則で定めるところにより、当該特定ソフトウェアが組み込まれたスマ ートフォンの利用者の求めに応じて、当該利用者又は当該利用者が指定する者に対して、当該各号に定めるデータを円滑に移転するために必要な措置を講じなければならない。

지정사업자는 지정과 관련된 다음 각 호에 열거하는 특정 소프트웨어에 대하여 공정거래위원회규칙으로 정하는 바에 따라 해당 특정 소프트웨어가 탑재된 스마트폰 이용자의 요구에 응하여 해당 이용자 또는 해당 이용자가 지정하는 자에게 해당 각 호에서 정하는 데이터를 원활하게 이전하기 위하여 필요한 조치를 마련하여야 한다.

一 基本動作ソフトウェア 当該利用者による当該基本動作ソフトウェアの利用に伴い当該指定事業者が取得した当該利用者の連絡先に関するデータその他の公正取引委員 会

1. 기본동작 소프트웨어: 해당 이용자가 해당 기본동작 소프트웨어를 이용함에 따라 해당 지정사업자가 취득한 해당 이용자의 연락처 데이터 및 그 밖의 공정거래위원회규칙으로

規則で定めるデータ

二 アプリストア 当該利用者による当該アプリストアの利用に伴い当該指定事業者が 取得した当該利用者が購入した個別ソフトウェアに関する情報その他の公正取引委員 会規則で定めるデータ

三 ブラウザ 当該利用者による当該ブラウザの利用に伴い当該指定事業者が取得した 当該利用者がその閲覧の利便のために当該ブラウザに記録したウェブページの所在に 関する情報その他の公正取引委員会規則で定めるデータ

第十二条（標準設定等に係る措置）

指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、 公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければなら ない。

一 基本動作ソフトウェア イからニまでに掲げる措置

イ 当該基本動作ソフトウェアに係る標準設定（基本動作ソフトウェアにより特定の 個別ソフトウェアが自動的に選択され、起動する設定をいう。ロにおいて同じ。） について、当該指定事業者（その子会社等を含む。以下この条において同じ。）が 提供する個別ソフトウェアが起動する場合には、スマートフォンの利用者が簡易な 操作により当該標準設定を変更することができるようにするために必要な措置

ロ 個別ソフトウェアのうちスマートフォン

정하는 데이터

2. 앱스토어: 해당 이용자가 해당 앱스토어를 이용함에 따라 해당 지정사업자가 취득한 해당 이용자가 구입한 개별 소프트웨어에 관한 정보 및 그 밖의 공정거래위원회규칙으로 정하는 데이터

3. 브라우저: 해당 이용자가 해당 브라우저를 이용함에 따라 해당 지정사업자가 취득한 해당 이용자가 열람의 편의를 위하여 해당 브라우저에 기록한 웹페이지의 소재에 관한 정보 및 그 밖의 공정거래위원회규칙으로 정하는 데이터

제12조(표준설정 등과 관련된 조치)

지정사업자는 지정과 관련된 다음 각 호에 열거하는 특정 소프트웨어에 대하여 공정거래위원회규칙으로 정하는 바에 따라 해당 각 호에서 정하는 조치를 마련하여야 한다.

1. 기본동작 소프트웨어: 가목부터 라목까지에 열거하는 조치

가. 해당 기본동작 소프트웨어와 관련된 표준설정(기본동작 소프트웨어를 통하여 특정 개별 소프트웨어가 자동으로 선택 및 구동되는 설정을 말한다. 나목에서 같다)에 대하여 해당 지정사업자(자회사 등을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 제공하는 개별 소프트웨어가 구동되는 경우에는 스마트폰 이용자가 간단한 조작으로 해당 표준설정을 변경할 수 있도록 하기 위하여 필요한 조치

나. 개별 소프트웨어 중 스마트폰 이용자의 선

の利用者の選択の機会が特に確保される 必要があるものとして政令で定めるものについて、当該基本動作ソフトウェアに係 る標準設定をすることができる同種の複数の個別ソフトウェアについての選択肢が 表示されるようにすることその他のスマートフォンの利用者の選択に資する措置

택 기회를 특히 확보할 필요가 있는 소프트웨어로서 정령으로 정하는 것에 대하여 해당 기본동작 소프트웨어와 관련된 표준설정을 할 수 있는 같은 종류의 여러 개별 소프트웨어에 대한 선택지가 표시되도록 하는 것 및 그 밖의 스마트폰 이용자의 선택에 도움에 되는 조치

ハ 当該指定事業者が提供する個別ソフトウェアについて、スマートフォンに追加的 に組み込む場合において当該スマートフォンの利用者の同意を得るために必要な措 置

다. 해당 지정사업자가 제공하는 개별 소프트웨어에 대하여 스마트폰에 추가로 탑재하는 경우에 해당 스마트폰 이용자의 동의를 받기 위하여 필요한 조치

ニ 当該指定事業者が提供する個別ソフトウェアについて、スマートフォンの利用者 が簡易な操作によりそのスマートフォンから消去（スマートフォンの設定を操作す る個別ソフトウェアその他のスマートフォンの動作に不可欠であり、かつ、他の事 業者が技術的に提供できない個別ソフトウェアにあっては、当該個別ソフトウェア を起動させるための標章を表示しないことその他の消去に相当する操作）をするこ とができるようにするために必要な措置

라. 해당 지정사업자가 제공하는 개별 소프트웨어에 대하여 스마트폰 이용자가 간단한 조작을 통하여 스마트폰에서 삭제(스마트폰 설정을 조작하는 개별 소프트웨어 및 그 밖의 스마트폰 동작에 반드시 필요하며 다른 사업자가 기술적으로 제공할 수 없는 개별 소프트웨어의 경우에는 해당 개별 소프트웨어를 구동하기 위한 표장을 표시하지 아니하는 것 및 그 밖의 삭제에 상당하는 조작)할 수 있도록 하기 위하여 필요한 조치

二 ブラウザ イ及びロに掲げる措置

2. 브라우저: 가목 및 나목에 열거하는 조치

イ 当該ブラウザに係る標準設定（ブラウザにより特定の検索役務その他の役務が自 動的に選択され、提供される設定をいう。ロにおいて同じ。）について、当該指定 事業者による役務が提供される場合には、スマートフォンの利用者が簡易な操作に より当該標準設定を変更することができるようにするために必要な措置

가. 해당 브라우저와 관련된 표준설정(브라우저를 통하여 특정 검색서비스 및 그 밖의 서비스가 자동으로 선택 및 제공되는 설정을 말한다. 나목에서 같다)에 대하여 해당 지정사업자의 서비스가 제공되는 경우에는 스마트폰 이용자가 간단한 조작을 통하여 해당 표준설정을 변경할 수 있도록 하기 위하여 필요한 조치

ロ 当該ブラウザに係る標準設定に係る役務

나. 해당 브라우저와 관련된 표준설정과 관련

のうちスマートフォンの利用者の選択の 機会が特に確保される必要があるものとして政令で定めるものについて、当該ブラウザに係る標準設定をすることができる同種の複数の役務についての選択肢が表示 されるようにすることその他のスマートフォンの利用者の選択に資する措置

第十三条（特定ソフトウェアの仕様等の変更等に係る措置）

指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、 仕様の設定若しくは変更、利用に係る条件の設定若しくは変更又は利用の拒絶をすると きは、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める事業者が当該措置に円滑に対応するための期間の確保、情報の開示、必要な体制の整備その他の必要な措 置を講じなければならない。

一 基本動作ソフトウェア 当該基本動作ソフトウェアを利用する個別アプリ事業者及 びウェブサイト事業者

二 アプリストア 当該アプリストアを利用する個別アプリ事業者

三 ブラウザ 当該ブラウザにより表示されるウェブページを提示するウェブサイト事 業者

第三節 指定事業者による報告書の提出等

第十四条

指定事業者は、毎年度、公正取引委員会規

된 서비스 중 스마트폰 이용자의 선택 기회를 특히 확보할 필요가 있는 서비스로서 정령으로 정하는 것에 대하여 해당 브라우저와 관련된 표준설정을 할 수 있는 같은 종류의 여러 서비스에 대한 선택지가 표시되도록 하는 것 및 그 밖의 스마트폰 이용자의 선택에 도움이 되는 조치

제13조(특정 소프트웨어 사양 등의 변경 등과 관련된 조치)

지정사업자는 지정과 관련된 다음 각 호에 열거하는 특정 소프트웨어에 대하여 사양의 설정이나 변경, 이용 조건의 설정이나 변경 또는 이용 거절을 할 때에는 공정거래위원회규칙으로 정하는 바에 따라 해당 각 호에서 정하는 사업자가 해당 조치에 원활하게 대응하기 위한 기간의 확보, 정보의 공개, 필요한 체제의 정비 및 그 밖의 필요한 조치를 마련하여야 한다.

1. 기본동작 소프트웨어: 해당 기본동작 소프트웨어를 이용하는 개별 앱 사업자 및 웹사이트 사업자

2. 앱스토어: 해당 앱스토어를 이용하는 개별 앱 사업자

3. 브라우저: 해당 브라우저를 통하여 표시되는 웹페이지를 제시하는 웹사이트 사업자

제3절 지정사업자의 보고서 제출 등

제14조

① 지정사업자는 매년 공정거래위원회규칙으

則で定めるところにより、次に掲げ る事項を記載した報告書を作成し、公正取引委員会に提出しなければならない。

一 指定事業者の事業の概要に関する事項

二 第五条から前条までの規定を遵守するために講じた措置に関する事項

三 前二号に掲げるもののほか、この法律の規定の遵守の状況の確認のために必要な事項

２ 公正取引委員会は、事業者の秘密を除いて、前項の報告書を公表しなければならない。

第四章 違反に対する措置等

第一節 調査等

第十五条（公正取引委員会に対する申出等）

何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委 員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

２ 指定事業者は、前項の規定による報告及び求めをした者に対し、当該報告及び求めを したことを理由として、特定ソフトウェアの利用の拒絶その他の不利益な取扱いをして はならない。

３ 第一項の規定による報告があったときは、公正取引委員会は、当該報告に係る事件に ついて必要な調査をしなければならな

로 정하는 바에 따라 다음에 열거하는 사항을 기재한 보고서를 작성하여 공정거래위원회에 제출하여야 한다.

1. 지정사업자의 사업 개요에 관한 사항

2. 제5조부터 전조까지의 규정을 준수하기 위하여 마련한 조치에 관한 사항

3. 전2호에 열거하는 사항 외에 이 법률 규정의 준수 상황을 확인하기 위하여 필요한 사항

② 공정거래위원회는 사업자의 비밀을 제외하고 전항의 보고서를 공표하여야 한다.

제4장 위반에 대한 조치 등

제1절 조사 등

제15조(공정거래위원회에 대한 신고 등)

① 누구든지 이 법률의 규정을 위반하는 사실이 있다고 판단할 때에는 공정거래위원회에 그 사실을 보고하고 적절한 조치를 하도록 요구할 수 있다.

② 지정사업자는 전항의 규정에 따른 보고 및 요구를 한 자에게 해당 보고 및 요구를 이유로 특정 소프트웨어 이용을 거절하거나 그 밖의 불이익을 주어서는 아니 된다.

③ 제1항의 규정에 따른 보고를 받은 경우 공정거래위원회는 해당 보고와 관련된 사건에 대하여 필요한 조사를 하여야 한다.

い。

４ 第一項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体 的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置を とり、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を 当該報告をした者に通知しなければならない。

５ 公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、職権を もって適当な措置をとることができる。

第十六条（調査のための処分）

公正取引委員会は、前章の規定に違反する行為に係る事件について必要な調査 をするため、次に掲げる処分をすることができる。

一 当該事件の関係人若しくは参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徵すること。

二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。

三 帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。

四 当該事件の関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査すること。

２ 公正取引委員会は、政令で定めるところにより、公正取引委員会の職員を審査官に

④ 제1항의 규정에 따른 보고가 공정거래위원회규칙으로 정하는 바에 따라 서면으로 구체적인 사실을 적시하여 이루어진 경우, 해당 보고와 관련된 사건에 대하여 적절한 조치를 하거나 조치를 하지 아니하기로 한 경우 공정거래위원회는 신속하게 그 사실을 해당 보고를 한 자에게 통지하여야 한다.

⑤ 공정거래위원회는 이 법률의 규정을 위반하는 사실이 있다고 판단할 때에는 직권으로 적절한 조치를 할 수 있다.

제16조(조사를 위한 처분)

① 공정거래위원회는 전항의 규정을 위반하는 행위와 관련된 사건에 대하여 필요한 조사를 하기 위하여 다음에 열거하는 처분을 할 수 있다.

1. 해당 사건의 관계인이나 참고인에게 출석을 명하여 심문하거나 이러한 자의 의견이나 보고를 요구하는 처분

2. 감정인에게 출석을 명하여 감정하게 하는 처분

3. 장부·서류 및 그 밖의 물건의 소지자에게 해당 물건의 제출을 명하거나 제출된 물건을 유치하는 처분

4. 해당 사건 관계인의 영업소 및 그 밖에 필요한 장소에 출입하여 업무 및 재산 상황, 장부·서류 및 그 밖의 물건을 검사하는 처분

② 공정거래위원회는 정령으로 정하는 바에 따라 공정거래위원회의 직원을 심사관으로

指 定し、前項の規定による処分をさせることができる。

3 前項の規定により職員に立入検査をさせる場合においては、これに身分を示す証明書 を携帯させ、関係者に提示させなければならない。

4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな らない。

第十七条（調書の作成）

公正取引委員会は、前章の規定に違反する行為に係る事件について必要な調査 をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項の規定による処分があ ったときは、処分をした年月日及びその結果を明らかにしておかなければならない。

第二節 排除措置命令等

第十八条（排除措置命令）

第五条から第九条までの規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、 指定事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反す る行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。

2 公正取引委員会は、第五条から第九条までの規定に違反する行為が既になくなってい る場合においても、特に必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、当該行為が 既になくなっている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するた

지정하고 전항의 규정에 따른 처분을 하게 할 수 있다.

③ 전항의 규정에 따라 직원에게 현장검사를 하게 하는 경우에는 신분을 나타내는 증명서를 휴대하고 관계인에게 제시하게 하여야 한다.

④ 제1항의 규정에 따른 처분의 권한은 범죄수사를 위하여 인정된 것으로 해석하여서는 아니 된다.

제17조(조서의 작성)

공정거래위원회는 전장의 규정을 위반하는 행위와 관련된 사건에 대하여 필요한 조사를 했을 때에는 그 요지를 조서에 기재하며 특히 전조 제1항의 규정에 따른 처분을 했을 때에는 처분 연월일 및 결과를 명확히 밝혀야 한다.

제2절 배제조치명령 등

제18조(배제조치명령)

① 제5조부터 제9조까지의 규정을 위반하는 행위가 있는 경우 공정거래위원회는 지정사업자에게 해당 행위의 금지, 사업의 일부 양도 및 그 밖에 이러한 규정을 위반하는 행위를 배제하기 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.

② 공정거래위원회는 제5조부터 제9조까지의 규정을 위반하는 행위가 이미 없어진 경우에도 특히 필요하다고 인정할 때에는 다음에 열거하는 자에게 해당 행위가 이미 없어진 사실을 알리는 조치 및 그 밖에 해당 행위가 배제되었음을 확보하기 위하여 필요한 조치를

めに必 要な措置を命ずることができる。ただし、当該行為がなくなった日から三年を経過した ときは、この限りでない。

一 当該行為をした指定事業者

二 当該行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人

三 当該行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人

四 当該行為をした指定事業者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者

第十九条（課徴金納付命令）

指定事業者が、第七条又は第八条（第一号及び第二号に係る部分に限る。）に 違反する行為（以下この条から第二十一条までにおいて単に「違反行為」という。）を したときは、公正取引委員会は、当該指定事業者に対し、当該違反行為に係る違反行為 期間（次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から当該違反 行為がなくなる日までの期間をいう。次項及び第二十一条第五項において同じ。）にお ける、政令で定めるところにより算定した当該指定事業者及びその特定非違反供給子会社等（独占禁止法第二条の二第七項に規定する特定非違反供給子会社等をいう。次項に おいて同じ。）が供給した当該違反行為に係る商品又は役務の売上額に、百分の二十

명할 수 있다. 다만, 해당 행위가 없어진 날부터 3년이 경과했을 때에는 그러하지 아니하다.

1. 해당 행위를 한 지정사업자

2. 해당 행위를 한 지정사업자가 법인인 경우, 해당 법인이 합병으로 소멸했을 때에 합병 후 존속하거나 합병으로 설립된 법인

3. 해당 행위를 한 지정사업자가 법인인 경우, 해당 법인으로부터 분할을 통하여 해당 행위와 관련된 사업의 전부 또는 일부를 승계한 법인

4. 해당 행위를 한 지정사업자로부터 해당 행위와 관련된 사업의 전부 또는 일부를 양수한 사업자

제19조(과징금 납부명령)

① 지정사업자가 제7조 또는 제8조(제1호 및 제2호와 관련된 부분에 한정한다)를 위반하는 행위(이하 이 조부터 제21조까지에서 간단히 "위반 행위"라 한다)를 한 경우 공정거래위원회는 해당 지정사업자에게 해당 위반 행위와 관련된 위반 행위 기간(다음 각 호에 열거하는 경우의 구분에 따라 각각 해당 각 호에서 정하는 날부터 해당 위반 행위가 없어진 날까지의 기간을 말한다. 다음 항 및 제21조제5항에서 같다)에 정령으로 정하는 바에 따라 산정한 해당 지정사업자 및 특정 비위반 공급 자회사 등(「독점금지법」 제2조의2제7항에서 규정하는 특정 비위반공급 자회사 등을 말한다. 다음 항에서 같다)이 공급한 해당 위반 행위와 관련된 상품 또는 서비스의 매출액에 100분의 20을 곱하여 얻은 금액 상당액

を 乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

의 과징금을 국고에 납부하도록 명하여야 한다.

一 当該違反行為をした日が当該違反行為に係る事件についての調査開始日（第十六条第一項（第二号に係る部分を除く。）の規定による処分が最初に行われた日（当該処 分が行われなかった場合にあっては、当該指定事業者が第四十二条において読み替え て準用する独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する独占禁止法第五 十条第一項の規定による通知を受けた日）をいう。次号及び次条において同じ。）の 十年前の日以後である場合 当該違反行為をした日

1. 해당 위반 행위를 한 날이 해당 위반 행위와 관련된 사건에 대한 조사개시일[제16조제1항(제2호와 관련된 부분을 제외한다)의 규정에 따른 처분이 최초로 된 날(해당 처분이 되지 아니한 경우에는 해당 지정사업자가 제42조에서 대체하여 준용하는 「독점금지법」 제62조제4항에서 대체하여 준용하는 「독점금지법」 제50조제1항의 규정에 따른 통지를 받은 날)을 말한다. 다음 호 및 다음 조에서 같다] 10년 전의 날 이후인 경우: 해당 위반 행위를 한 날

二 前号に掲げる場合以外の場合 当該違反行為に係る事件についての調査開始日の十 年前の日

2. 전호에 열거하는 경우 이외의 경우: 해당 위반 행위와 관련된 사건에 대한 조사개시일 10년 전의 날

２ 前項の規定による命令（以下「課徴金納付命令」という。）をする場合において、当 該指定事業者が公正取引委員会又は当該違反行為に係る事件について第十六条第二項の 規定により指定された審査官その他の当該違反行為に係る事件の調査に関する事務に従 事する職員による当該違反行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実に係る事実の 報告又は資料の提出の求めに応じなかったときは、公正取引委員会は、当該指定事業者 に係る違反行為期間のうち当該事実の報告又は資料の提出が行われず課徴金の計算の基 礎となるべき事実を把握することができない期間における前項に規定する売上額を、当 該指定事業者、その特定非違反供給子会社等又は当該違反行為に係る商

② 전항의 규정에 따른 명령(이하 "과징금 납부명령"이라 한다)을 하는 경우 해당 지정사업자가 공정거래위원회 또는 해당 위반 행위와 관련된 사건에 대하여 제16조제2항의 규정에 따라 지정된 심사관 및 그 밖의 해당 위반 행위와 관련된 사건의 조사에 관한 사무에 종사하는 직원의 해당 위반 행위와 관련된 과징금 계산의 기초가 되는 사실과 관련된 사실의 보고 또는 자료 제출 요구에 응하지 아니한 경우, 공정거래위원회는 해당 지정사업자와 관련된 위반 행위 기간 중 해당 사실의 보고 또는 자료의 제출이 되지 아니하고 과징금 계산의 기초가 되는 사실을 파악할 수 없는 기간에 전항에서 규정하는 매출액을 해당 지정사업자, 특정 비위반공급 자회사 등 또는 해당 위반 행위와 관련된 상품이나 서비스를 공

品若しくは役務 を供給する他の事業者若しくは当該商品若しくは役務の供給を受ける他の事業者から入 手した資料その他の資料を用いて、公正取引委員会規則で定める合理的な方法により推 計して、課徴金納付命令をすることができる。

급하는 다른 사업자 또는 해당 상품이나 서비스를 공급받는 다른 사업자로부터 취득한 자료 및 그 밖의 자료를 이용하여 공정거래위원회규칙으로 정하는 합리적인 방법으로 추산하여 과징금 납부명령을 할 수 있다.

第二十条（割増算定率）

課徴金納付命令をする場合において、当該指定事業者が次の各号のいずれかに 該当する者であるときは、前条第一項中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。

一 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、課徴金納付命令を受けたことがある者（当該課徴金納付命令が確定している場合であって、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。）

二 前号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社（独占禁止法第二条の二第三項に規定する完全子会社をいう。以下この号において同じ。）が課徴金納付命令を受けたことがある者（当該課 徴金納付命令の日において当該指定事業者の完全子会社である場合であって、かつ、 当該課徴金納付命令の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。）

三 前二号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に課徴金納付命令を受けたことがある他の事業者である法人と合併した事業者である法人又は当該他の事業者である

제20조(할증산정률)

과징금 납부명령을 하는 경우 해당 지정사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자일 때에는 전조 제1항 중 "100분의 20"은 "100분의 30"으로 한다.

1. 해당 위반 행위와 관련된 사건에 대한 조사개시일부터 소급하여 10년 이내에 과징금 납부명령을 받은 적이 있는 자(해당 과징금 납부명령이 확정된 경우로서 해당 과징금 납부명령일 이후에 해당 위반 행위를 한 경우에 한정한다)

2. 전호에 해당하는 자를 제외하고, 해당 위반 행위와 관련된 사건에 대한 조사개시일부터 소급하여 10년 이내에 완전자회사(「독점금지법」 제2조의2제3항에서 규정하는 완전자회사를 말한다. 이하 이 호에서 같다)가 과징금 납부명령을 받은 적이 있는 자(해당 과징금 납부명령일에 해당 지정사업자의 완전자회사인 경우로서 해당 과징금 납부명령일 이후에 해당 위반 행위를 한 경우에 한정한다)

3. 전2호에 해당하는 자를 제외하고, 해당 위반 행위와 관련된 사건에 대한 조사개시일부터 소급하여 10년 이내에 과징금 납부명령을 받은 적이 있는 다른 사업자 법인과 합병한 사업자 법인 또는 해당 다른 사업자 법인으로

法人から当該課徴金納付命令に係る違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、若しくは分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した事業者である法人（当該合併、譲受け又は分割の日以後にお い て当該違反行為をしていた場合に限る。）

第二十一条（課徴金の納付義務）

課徴金納付命令を受けた者は、前二条の規定により計算した課徴金を納付し なければならない。

２ 前二条の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数 は、切り捨てる。

３ 違反行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅し たときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた課徴金納付命令は、合併後存 続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併 により設立された法人が受けた課徴金納付命令とみなして、第十九条からこの条までの 規定を適用する。

４ 違反行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人がその一若しくは二 以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人（会社 である場合に限る。）がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反 行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該 法人がした違反行為及び当該法人が受けた課徴金納付命令は、当該事業の全

부터 해당 과징금 납부명령과 관련된 위반 행위에 관한 사업의 전부나 일부를 양수하거나 분할을 통하여 해당 사업의 전부나 일부를 승계한 사업자 법인(해당 합병일, 양수일 또는 분할일 이후에 해당 위반 행위를 한 경우에 한정한다)

제21조(과징금의 납부의무)

① 과징금 납부명령을 받은 자는 전2조의 규정에 따라 계산한 과징금을 납부하여야 한다.

② 전2조의 규정에 따라 계산한 과징금액에 1만 엔 미만의 끝수가 있을 때에는 그 끝수는 절사한다.

③ 위반 행위를 한 지정사업자가 법인인 경우, 해당 법인이 합병으로 소멸했을 때에는 해당 법인이 한 위반 행위 및 해당 법인이 받은 과징금 납부명령은 합병 후 존속하거나 합병으로 설립된 법인이 한 위반 행위 및 해당 합병 후 존속하거나 합병으로 설립된 법인이 받은 과징금 납부명령으로 보아 제19조부터 이 조까지의 규정을 적용한다.

④ 위반 행위를 한 지정사업자가 법인인 경우, 해당 법인이 하나 또는 둘 이상의 자회사 등에 해당 위반 행위와 관련된 사업의 전부를 양도하거나 해당 법인(회사인 경우에 한정한다)이 하나 또는 둘 이상의 자회사 등에 분할을 통하여 해당 위반 행위와 관련된 사업의 전부를 승계시키고 합병 이외의 사유로 소멸했을 때에는 해당 법인이 한 위반 행위 및 해당 법인이 받은 과징금 납부명령은 해당 사업의 전부나 일부를 양수하거나 분할을 통하여

部若しくは 一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等（以 下この項において「特定事業承継子会社等」という。）がした違反行為及び当該特定事 業承継子会社等が受けた課徴金納付命令とみなして、第十九条からこの条までの規定を 適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第十九 条第一項中「当該指定事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等（第二十一条 第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第一項において同 じ。）に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯し て」と、第一項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、課徴金 納付命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。

해당 사업의 전부나 일부를 승계한 자회사 등(이하 이 항에서 "특정 사업승계 자회사 등"이라 한다)이 한 위반 행위 및 해당 특정 사업승계 자회사 등이 받은 과징금 납부명령으로 보아 제19조부터 이 조까지의 규정을 적용한다. 이 경우, 해당 특정 사업승계 자회사 등이 둘 이상 있을 때에는 제19조제1항 중 "해당 지정사업자에게"는 "특정 사업승계 자회사 등(제21조제4항에서 규정하는 특정 사업승계 자회사 등을 말한다. 이하 이 항 및 같은 조 제1항에서 같다)에게 이 항의 규정에 따른 명령을 받은 다른 특정 사업승계 자회사 등과 연대하여"로, 제1항 중 "받은 자는"은 "받은 특정 사업승계 자회사 등은 과징금 납부명령을 받은 다른 특정 사업승계 자회사 등과 연대하여"로 한다.

５ 違反行為期間の終了した日から三年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反 行為に係る課徴金納付命令をすることができない。

⑤ 위반 행위 기간이 종료된 날부터 3년이 경과한 경우 공정거래위원회는 해당 위반 행위와 관련된 과징금 납부명령을 할 수 없다.

第二十二条（確約手続に係る通知）

公正取引委員会は、第五条から第九条までの規定に違反する事実があると思 料する場合において、その疑いの理由となった行為について、公正かつ自由な競争の促 進を図る上で必要があると認めるときは、当該行為をしている者に対し、次に掲げる事 項を書面により通知することができる。ただし、第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第五十条第一項（第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第

제22조(확약절차와 관련된 통지)

공정거래위원회는 제5조부터 제9조까지의 규정을 위반하는 사실이 있다고 판단하는 경우 의심의 이유가 된 행위에 대하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 해당 행위를 한 자에게 다음에 열거하는 사항을 서면으로 통지할 수 있다. 다만, 제42조에서 대체하여 준용하는 「독점금지법」 제50조제1항(제42조에서 대체하여 준용하는 「독점금지법」 제62조제4항에서 대체하여 준용하는 경우를 포함한

六 十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による通知をした後は、 この限りでない。

一 当該行為の概要

二 違反する疑いのある法令の条項

三 次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨

第二十三条（排除措置計画に係る認定の申請等）

前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となった行為を排除するた めに必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定める ところにより、その実施しようとする措置（以下この条から第二十五条までにおいて「排除措置」という。）に関する計画（以下この条及び第二十五条第一項第一号におい て「排除措置計画」という。）を作成し、これを当該通知を受けた日から六十日以内に 公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができる。

２ 排除措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 排除措置の内容

二 排除措置の実施期限

三 その他公正取引委員会規則で定める事項

３ 公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その排

다)의 규정에 따른 통지를 한 후에는 그러하지 아니하다.

1. 해당 행위의 개요

2. 위반의 의심이 있는 법령 조항

3. 다음 조 제1항의 규정에 따른 인정을 신청할 수 있다는 사실

제23조(배제조치계획과 관련된 인정의 신청 등)

① 전조의 규정에 따른 통지를 받은 자는 의심의 이유가 된 행위를 배제하기 위하여 필요한 조치를 직접 마련하고 실시하려 할 때에는 공정거래위원회규칙으로 정하는 바에 따라 실시하려는 조치(이하 이 조부터 제25조까지에서 "배제조치"라 한다)에 관한 계획(이하 이 조 및 제25조제1항제1호에서 "배제조치계획"이라 한다)을 수립하고 이를 해당 통지를 받은 날부터 60일 이내에 공정거래위원회에 제출하여 인정을 신청할 수 있다.

② 배제조치계획에는 다음에 열거하는 사항을 기재하여야 한다.

1. 배제조치의 내용

2. 배제조치의 실시기한

3. 그 밖에 공정거래위원회규칙으로 정하는 사항

③ 공정거래위원회는 제1항의 규정에 따른 인정 신청을 받은 경우 배제조치계획이 다음 각

除 措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

호의 모두에 적합하다고 인정할 때에는 인정을 한다.

一 排除措置が疑いの理由となった行為を排除するために十分なものであること。

1. 배제조치가 의심의 이유가 된 행위를 배제하기 위하여 충분할 것

二 排除措置が確実に実施されると見込まれるものであること。

2. 배제조치가 확실히 실시될 것으로 예상될 것

４ 前項の認定は、文書によって行い、認定書には、委員長及び第四十二条において読み 替えて準用する独占禁止法第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに 記名押印しなければならない。

④ 전항의 인정은 문서로 하고, 인정서에는 위원장 및 제42조에서 대체하여 준용하는 「독점금지법」 제65조제1항의 규정에 따른 합의에 출석한 위원이 기명날인 하여야 한다.

５ 第三項の認定は、その名宛人に認定書の謄本を送達することによって、その効力を生 ずる。

⑤ 제3항의 인정은 수신인에게 인정서의 등본을 송달함으로써 효력이 생긴다.

６ 公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その排除 措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、決定でこれを却下しな ければならない。

⑥ 공정거래위원회는 제1항의 규정에 따른 인정 신청을 받은 경우 배제조치계획이 제3항 각 호의 어느 하나에 적합하지 아니하다고 인정할 때에는 결정으로 이를 각하하여야 한다.

７ 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合にお いて、第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。

⑦ 제4항 및 제5항의 규정은 전항의 규정에 따른 결정에 준용한다. 이 경우, 제4항 및 제5항 중 "인정서"는 "결정서"로 대체한다.

８ 第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る排除措置計画を変更しようとするときは、 公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会の認定を受けなければなら ない。

⑧ 제3항의 인정을 받은 자는 해당 인정과 관련된 배제조치계획을 변경하려 할 때에는 공정거래위원회규칙으로 정하는 바에 따라 공정거래위원회의 인정을 받아야 한다.

9 第三項から第七項までの規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

第二十四条（排除措置計画に係る認定の効果）

第十八条及び第十九条第一項の規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定（同条第八項の規定による変更の認定を含む。次条第一項及び第三項において同じ。）をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となった行為及び排除措置に係る行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による決定があった場合は、この限りでない。

第二十五条（排除措置計画に係る認定の取消し）

公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第二十三条第三項の認定を取り消さなければならない。

一 当該認定を受けた排除措置計画に従って排除措置が実施されていないと認めるとき。

二 当該認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。

2 第二十三条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定による第二十三条第三項の

⑨ 제3항부터 제7항까지의 규정은 전항의 규정에 따른 변경의 인정에 준용한다.

제24조(배제조치계획과 관련된 인정의 효과)

제18조 및 제19조제1항의 규정은 공정거래위원회가 전조 제3항의 인정(같은 조 제8항의 규정에 따른 변경의 인정을 포함한다. 다음 조 제1항 및 제3항에서 같다)을 한 경우 해당 인정과 관련된 의심의 이유가 된 행위 및 배제조치와 관련된 행위에는 적용하지 아니한다. 다만, 다음 조 제1항의 규정에 따른 결정을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

제25조(배제조치계획과 관련된 인정의 취소)

① 공정거래위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 결정으로 제23조제3항의 인정을 취소하여야 한다.

1. 해당 인정을 받은 배제조치계획에 따라 배제조치가 실시되고 있지 아니하다고 인정할 때

2. 해당 인정을 받은 자가 거짓 또는 부정한 사실에 기초하여 해당 인정을 받았음이 판명되었을 때

② 제23조제4항 및 제5항의 규정은 전항의 규정에 따른 결정에 준용한다. 이 경우, 같은 조 제4항 및 제5항 중 "인정서"는 "결정서"로 대체한다.

③ 제1항의 규정에 따라 제23조제3항의 인정

認定の取消しがあった場合において、当該取 消しが第十八条第二項ただし書に規定する期間の満了する日の一年前の日以後にあった ときは、当該認定に係る疑いの理由となった行為に対する同項の規定による命令は、同 項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から一年間においても、するこ とができる。

이 취소된 경우 해당 취소가 제18조제2항 단서에서 규정하는 기간 만료일 1년 전의 날 이후에 되었을 때에는 해당 인정과 관련된 의심의 이유가 된 행위에 대한 같은 항의 규정에 따른 명령은 같은 항 단서의 규정에도 불구하고, 해당 취소 결정일부터 1년간 할 수 있다.

４ 前項の規定は、課徴金納付命令について準用する。この場合において、同項中「第十 八条第二項ただし書」とあるのは「第二十一条第五項」と、「同項ただし書」とあるの は「同項」と読み替えるものとする。

④ 전항의 규정은 과징금 납부명령에 준용한다. 이 경우, 같은 항 중 "제18조제2항 단서"는 "제21조제5항"으로, "같은 항 단서"는 "같은 항"으로 대체한다.

第二十六条（既往の行為に対する確約手続に係る通知）

公正取引委員会は、第五条から第九条までの規定に違反する疑いの理由とな った行為が既になくなっている場合においても、公正かつ自由な競争の促進を図る上で 特に必要があると認めるときは、第一号に掲げる者に対し、第二号に掲げる事項を書面 により通知することができる。ただし、第四十二条において読み替えて準用する独占禁 止法第五十条第一項（第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による通知をした後は、この限りでない。

제26조(과거의 행위에 대한 확약절차와 관련된 통지)

공정거래위원회는 제5조부터 제9조까지의 규정을 위반한다는 의심의 이유가 된 행위가 이미 없어진 경우에도 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진하기 위하여 특히 필요하다고 인정할 때에는 제1호에 열거하는 자에게 제2호에 열거하는 사항을 서면으로 통지할 수 있다. 다만, 제42조에서 대체하여 준용하는 「독점금지법」 제50조제1항(제42조에서 대체하여 준용하는 「독점금지법」 제62조제4항에서 대체하여 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 따른 통지를 한 후에는 그러하지 아니하다.

一 次に掲げる者

1. 다음에 열거하는 자

イ 疑いの理由となった行為をした者

가. 의심의 이유가 된 행위를 한 자

ロ 疑いの理由となった行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併に よ

나. 의심의 이유가 된 행위를 한 자가 법인인 경우, 해당 법인이 합병으로 소멸했을 때에 합

り消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人

병 후 존속하거나 합병으로 설립된 법인

ハ 疑いの理由となった行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割 により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人

다. 의심의 이유가 된 행위를 한 자가 법인인 경우, 해당 법인으로부터 분할을 통하여 해당 행위와 관련된 사업의 전부 또는 일부를 승계한 법인

ニ 疑いの理由となった行為をした者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り 受けた者

라. 의심의 이유가 된 행위를 한 자로부터 해당 행위와 관련된 사업의 전부 또는 일부를 양수한 자

二 次に掲げる事項

2. 다음에 열거하는 사항

イ 疑いの理由となった行為の概要

가. 의심의 이유가 된 행위의 개요

ロ 違反する疑いのあった法令の条項

나. 위반의 의심이 있는 법령 조항

ハ 次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨

다. 다음 조 제1항의 규정에 따른 인정 신청을 할 수 있다는 사실

第二十七条（排除確保措置計画に係る認定の申請等）

제27조(배제확보조치계획과 관련된 인정의 신청 등)

前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となった行為が排除された ことを確保するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委 員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置（以下この条から第二十九 条までにおいて「排除確保措置」という。）に関する計画（以下この条及び第二十九条 第一項第一号において「排除確保措置計画」という。）を作成し、これを当該通知を受 けた日から六十日以内に公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができる。

① 전조의 규정에 따른 통지를 받은 자는 의심의 이유가 된 행위가 배제되었음을 확보하기 위하여 필요한 조치를 직접 마련하고 실시하려 할 때에는 공정거래위원회규칙으로 정하는 바에 따라 실시하려는 조치(이하 이 조부터 제29조까지에서 "배제확보조치"라 한다)에 관한 계획(이하 이 조 및 제29조제1항 제1호에서 "배제확보조치계획"이라 한다)을 수립하고 이를 해당 통지를 받은 날부터 60일 이내에 공정거래위원회에 제출하여 인정을 신청할 수 있다.

２ 排除確保措置計画には、次に掲げる事項

② 배제확보조치계획에는 다음에 열거하는

を記載しなければならない。

사항을 기재하여야 한다.

一 排除確保措置の内容

1. 배제확보조치의 내용

二 排除確保措置の実施期限

2. 배제확보조치의 실시기한

三 その他公正取引委員会規則で定める事項

3. 그 밖에 공정거래위원회규칙으로 정하는 사항

３ 公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その排除 確保措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものと する。

③ 공정거래위원회는 제1항의 규정에 따른 인정 신청을 받은 경우 배제확보조치계획이 다음 각 호의 모두에 적합하다고 인정할 때에는 인정을 한다.

一 排除確保措置が疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために十分なものであること。

1. 배제확보조치가 의심의 이유가 된 행위가 배제되었음을 확보하기 위하여 충분할 것

二 排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであること。

2. 배제확보조치가 확실히 실시될 것으로 예상될 것

４ 第二十三条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による認定について準用する。

④ 제23조제4항 및 제5항의 규정은 전항의 규정에 따른 인정에 준용한다.

５ 公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その排除 確保措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、決定でこれを却下 しなければならない。

⑤ 공정거래위원회는 제1항의 규정에 따른 인정 신청을 받은 경우 배제확보조치계획이 제3항 각 호의 어느 하나에 적합하다고 인정할 때에는 결정으로 이를 각하하여야 한다.

６ 第二十三条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。こ の場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替 えるものとする。

⑥ 제23조제4항 및 제5항의 규정은 전항의 규정에 따른 결정에 준용한다. 이 경우, 같은 조 제4항 및 제5항 중 "인정서"는 "결정서"로 대체한다.

７ 第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る排除確保措置計画を変更しようとする

⑦ 제3항의 인정을 받은 자는 해당 인정과 관련된 배제확보조치계획을 변경하려 할 때에

と きは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会の認定を受けなけれ ばならない。

8 第三項から第六項までの規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

第二十八条（排除確保措置計画に係る認定の効果）

第十八条及び第十九条第一項の規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定（同条第七項の規定による変更の認定を含む。次条第一項及び第三項において同じ。）をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となった行為及び排除確保措置に係る 行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による決定があった場合は、この限りでない。

第二十九条（排除確保措置計画に係る認定の取消し）

公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第二十 七条第三項の認定を取り消さなければならない。

一 当該認定を受けた排除確保措置計画に従って排除確保措置が実施されていないと認めるとき。

二 当該認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。

2 第二十三条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。こ の場合において、同条第四項及び第五項

는 공정거래위원회규칙으로 정하는 바에 따라 공정거래위원회의 인정을 받아야 한다.

⑧ 제3항부터 제6항까지의 규정은 전항의 규정에 따른 변경의 인정에 준용한다.

제28조(배제확보조치계획과 관련된 인정의 효과)

제18조 및 제19조제1항의 규정은 공정거래위원회가 전조 제3항의 인정(같은 조 제7항의 규정에 따른 변경의 인정을 포함한다. 다음 조 제1항 및 제3항에서 같다)을 한 경우 해당 인정과 관련된 의심의 이유가 된 행위 및 배제확보조치와 관련된 행위에는 적용하지 아니한다. 다만, 다음 조 제1항의 규정에 따른 결정이 된 경우에는 그러하지 아니하다.

제29조(배제확보조치계획과 관련된 인정의 취소)

① 공정거래위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 결정으로 제27조제3항의 인정을 취소하여야 한다.

1. 해당 인정을 받은 배제확보조치계획에 따라 배제확보조치가 실시되고 있지 아니하다고 인정할 때

2. 해당 인정을 받은 자가 거짓 또는 부정한 사실에 기초하여 해당 인정을 받았음이 판명되었을 때

② 제23조제4항 및 제5항의 규정은 전항의 규정에 따른 결정에 준용한다. 이 경우 같은 조 제4항 및 제5항 중 "인정서"는 "결정서"로 대

中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替 えるものとする。

체한다.

３ 第一項の規定による第二十七条第三項の認定の取消しがあった場合において、当該取 消しが第十八条第二項ただし書に規定する期間の満了する日の一年前の日以後にあった ときは、当該認定に係る疑いの理由となった行為に対する同項の規定による命令は、同 項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から一年間においても、するこ とができる。

③ 제1항의 규정에 따른 제27조제3항의 인정 취소가 된 경우 해당 취소가 제18조제2항 단서에서 규정하는 기간 만료일 1년 전의 날 이후에 되었을 때에는 해당 인정과 관련된 의심의 이유가 된 행위에 대한 같은 항의 규정에 따른 명령은 같은 항 단서의 규정에도 불구하고, 해당 취소 결정일부터 1년간 할 수 있다.

４ 前項の規定は、課徴金納付命令について準用する。この場合において、同項中「第十 八条第二項ただし書」とあるのは「第二十一条第五項」と、「同項ただし書」とあるの は「同項」と読み替えるものとする。

④ 전항의 규정은 과징금 납부명령에 준용한다. 이 경우, 같은 항 중 "제18조제2항 단서"는 "제21조제5항"으로, "같은 항 단서"는 "같은 항"으로 대체한다.

第三十条（勧告及び命令）

公正取引委員会は、指定事業者が前章第二節又は第十五条第二項の規定に違反 したと認めるときは、当該指定事業者に対し、速やかにその違反に係る行為をやめるべ きこと、同節に規定する措置を講ずべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告す ることができる。

제30조(권고 및 명령)

① 공정거래위원회는 지정사업자가 전장 제2절 또는 제15조제2항의 규정을 위반했다고 인정할 때에는 해당 지정사업자에게 신속하게 위반 행위를 중지하고 같은 절에서 규정하는 조치를 마련하며 그 밖에 필요한 조치를 마련하도록 권고할 수 있다.

２ 公正取引委員会は、前項の規定による勧告を受けた指定事業者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係 る措置を講ずべきことを命ずることができる。

② 공정거래위원회는 전항의 규정에 따른 권고를 받은 지정사업자가 정당한 이유 없이 해당 권고와 관련된 조치를 마련하지 아니했을 때에는 해당 권고를 받은 자에게 해당 권고와 관련된 조치를 마련하도록 명할 수 있다.

第五章 差止請求、損害賠償等

제5장 금지청구, 손해배상 등

第三十一条（差止請求権）

第五条から第九条までの規定に違反する行為によってその利益を侵害され、 又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれが あるときは、その利益を侵害する指定事業者又は侵害するおそれがある指定事業者に対 し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

第三十二条（無過失損害賠償責任）

第五条から第九条までの規定に違反する行為をした指定事業者は、被害者に 対し、損害賠償の責めに任ずる。

２ 指定事業者は、故意又は過失がなかったことを証明して、前項に規定する責任を免れ ることができない。

３ 第一項の規定による損害賠償の請求権は、排除措置命令（第十八条第一項又は第二項 の規定による命令をいう。以下同じ。）（排除措置命令がされなかった場合にあっては、 課徴金納付命令）が確定した後でなければ、裁判上主張することができない。

４ 前項の請求権は、排除措置命令（排除措置命令がされなかった場合にあっては、課徴 金納付命令）が確定した日から三年を経過したときは、時効によって消滅する。

第三十三条（不正の目的による提訴に対する担保の提供）

第三十一条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたとき は、裁判

제31조(금지청구권)

제5조부터 제9조까지의 규정을 위반하는 행위로 인하여 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 이로 인하여 현저한 손해가 발생하거나 발생할 우려가 있을 때에는 이익을 침해하는 지정사업자 또는 침해할 우려가 있는 지정사업자에게 침해의 정지 또는 예방을 청구할 수 있다.

제32조(무과실손해배상책임)

① 제5조부터 제9조까지의 규정을 위반하는 행위를 한 지정사업자는 피해자에게 손해배상의 책임을 진다.

② 지정사업자는 고의 또는 과실이 없었음을 증명하여 전항에서 규정하는 책임을 면할 수 없다.

③ 제1항의 규정에 따른 손해배상의 청구권은 배제조치명령(제18조제1항 또는 제2항의 규정에 따른 명령을 말한다. 이하 같다)(배제조치명령이 내려지지 아니한 경우에는 과징금 납부명령)이 확정된 후가 아니면 재판상 주장할 수 없다.

④ 전항의 청구권은 배제조치명령(배제조치명령이 내려지지 아니한 경우에는 과징금 납부명령)이 확정된 날부터 3년이 경과했을 때에는 시효로 소멸한다.

제33조(부정한 목적의 제소에 대한 담보 제공)

① 제31조의 규정에 따른 침해의 정지 또는 예방에 관한 소가 제기된 경우 재판소는 피고

所は、被告の申立てにより、決定で、相当の担保を立てるべきことを原告に命 ずることができる。

의 신청에 따라 결정으로 상당한 담보를 제공하도록 원고에게 명할 수 있다.

２ 前項の申立てをするには、同項の訴えの提起が不正の利益を得る目的、他人に損害を 加える目的その他の不正の目的によるものであることを疎明しなければならない。

② 전항의 신청을 하려면 같은 항의 소의 제기가 부정한 이익을 얻을 목적, 타인에게 손해를 가할 목적 및 그 밖의 부정한 목적을 위한 것임을 소명하여야 한다.

第三十四条（公正取引委員会への通知等）

제34조(공정거래위원회에 대한 통지 등)

裁判所は、第三十一条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起 されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。

① 재판소는 제31조의 규정에 따른 침해의 정지 또는 예방에 관한 소가 제기되었을 때에는 그 사실을 공정거래위원회에 통지한다.

２ 裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関す るこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。

② 재판소는 전항의 소가 제기되었을 때에는 공정거래위원회에 해당 사건에 관한 이 법률의 적용 및 그 밖의 필요한 사항에 대하여 의견을 요구할 수 있다.

３ 公正取引委員会は、第一項の訴えが提起されたときは、裁判所の許可を得て、裁判所 に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べる ことができる。

③ 공정거래위원회는 제1항의 소가 제기되었을 때에는 재판소의 허가를 받아 재판소에 해당 사건에 관한 이 법률의 적용 및 그 밖의 필요한 사항에 대하여 의견을 말할 수 있다.

第三十五条（書類の提出等）

제35조(서류의 제출 등)

裁判所は、第三十一条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟におい ては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要 な書類又は電磁的記録の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者又はそ の電磁的記録を利用する権限を有する者においてその提出を拒むことについて正当な理 由

① 재판소는 제31조의 규정에 따른 침해의 정지 또는 예방에 관한 소송에서는 당사자의 신청에 따라 당사자에게 해당 침해 행위를 입증하기 위하여 필요한 서류 또는 전자적 기록의 제출을 명할 수 있다. 다만, 서류의 소지자 또는 전자적 기록을 이용할 권한을 가진 자의 제출 거부에 정당한 이유가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

があるときは、この限りでない。

２ 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要 があると認めるときは、書類の所持者又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその 提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類又は電 磁的記録の開示を求めることができない。

３ 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどう かについて前項後段の書類又は電磁的記録を開示してその意見を聴くことが必要である と認めるときは、当事者等（当事者（法人である場合にあっては、その代表者）又は当 事者の代理人（訴訟代理人及び補佐人を除く。）、使用人その他の従業者をいう。次条 第一項において同じ。）、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類又は電磁的記録を開 示することができる。

４ 前三項の規定は、第三十一条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟における 当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

第三十六条（秘密保持命令）

裁判所は、第三十一条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟におい て、その当事者が保有する営業秘密（不正競争防止法（平成五年法律第四十七号）第二 条第六項に規定する営業秘密をいう。以下この条及び次条第五項において同じ。）につ いて、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当す

② 재판소는 전항 단서에서 규정하는 정당한 이유가 있는지 여부를 판단하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 서류의 소지자 또는 전자적 기록을 이용할 권한을 가진 자에게 서류 또는 전자적 기록을 제시하게 할 수 있다. 이 경우에는 누구도 제시된 서류 또는 전자적 기록의 공개를 요구할 수 없다.

③ 재판소는 전항의 경우 제1항 단서에서 규정하는 정당한 이유가 있는지 여부에 대하여 전항 후단의 서류 또는 전자적 기록을 공개하여 의견을 들을 필요가 있다고 인정할 때에는 당사자 등[당사자(법인인 경우에는 대표자) 또는 당사자의 대리인(소송대리인 및 보좌인을 제외한다), 사용인 및 그 밖의 종업원을 말한다. 다음 조 제1항에서 같다], 소송대리인 또는 보좌인에게 해당 서류 또는 전자적 기록을 공개할 수 있다.

④ 전3항의 규정은 제31조의 규정에 따른 침해의 정지 또는 예방에 관한 소송에서 해당 침해 행위를 입증하기 위하여 필요한 검증 목적의 제시에 준용한다.

제36조(비밀유지명령)

① 재판소는 제31조의 규정에 따른 침해의 정지 또는 예방에 관한 소송에서 당사자가 보유하는 영업비밀[「부정경쟁방지법」(1993년 법률 제47호) 제2조제6항에서 규정하는 영업비밀을 말한다. 이하 이 조 및 다음 조제5항에서 같다]에 대하여 다음 각 호에 열거하는 사유 모두에 해당함이 소명된 경우에는 당사

ることにつき疎明があった場合には、 当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘 密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、 その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の 閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取 得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

一 既に提出され、若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ、若しくは取り調べられるべき証拠（前条第三項（同条第四項において準用する場合を含む。）の規定により開示された書類若しくは電磁 的記録又は検証の目的を含む。）の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。

２ 前項の規定による命令（以下「秘密保持命令」という。）の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

一 秘密保持命令を受けるべき者

자의 신청에 따라 결정으로 당사자 등, 소송대리인 또는 보좌인에게 해당 영업비밀을 해당 소송의 추행(追行) 목적 이외의 목적으로 사용하거나 해당 영업비밀과 관련된 이 항의 규정에 따른 명령을 받은 자 이외의 자에게 공개하여서는 아니 됨을 명할 수 있다. 다만, 신청 시까지 당사자 등, 소송대리인 또는 보좌인이 제1호에서 규정하는 준비서면의 열람 또는 같은 호에서 규정하는 증거의 조사나 공개 이외의 방법으로 해당 영업비밀을 취득하거나 보유하고 있던 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 이미 제출되었거나 제출되어야 하는 준비서면에 당사자가 보유하는 영업비밀이 기재되거나 이미 조사되었거나 조사되어야 하는 증거[전조 제3항(같은 조 제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 따라 공개된 서류나 전자적 기록 또는 검증 목적을 포함한다] 내용에 당사자가 보유하는 영업비밀이 포함되는 것

2. 전호의 영업비밀이 해당 소송의 추행 목적 이외의 목적으로 사용되거나 해당 영업비밀이 공개됨으로써 해당 영업비밀에 기초한 당사자의 사업활동에 지장을 줄 우려가 있고 이를 방지하기 위하여 해당 영업비밀의 사용 또는 공개를 제한할 필요가 있을 것

② 전항의 규정에 따른 명령(이하 "비밀유지명령"이라 한다)의 신청은 다음에 열거하는 사항을 기재한 서면으로 하여야 한다.

1. 비밀유지명령을 받을 자

二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実

2. 비밀유지명령의 대상이 될 영업비밀을 특정하기에 충분한 사실

三 前項各号に掲げる事由に該当する事実

3. 전항 각 호에 열거하는 사유에 해당하는 사실

３ 秘密保持命令が発せられた場合には、その電子決定書（民事訴訟法（平成八年法律第 百九号）第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成さ れた同法第三条の七第三項に規定する電磁的記録（同法第百二十二条において準用する 同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたフ ァイルに記録されたものに限る。）をいう。次項及び次条第二項において同じ。）を秘 密保持命令を受けた者に送達しなければならない。

③ 비밀유지명령을 내린 경우에는 전자결정서[「민사소송법」(1996년 법률 제109호) 제122조에서 준용하는 같은 법 제252조제1항의 규정에 따라 작성된 같은 법 제3조의7제3항에서 규정하는 전자적 기록(같은 법 제122조에서 준용하는 같은 법 제253조제2항의 규정에 따라 재판소의 사용과 관련된 전자계산기에 구비된 파일에 기록된 것에 한정한다)을 말한다. 다음 항 및 다음 조 제2항에서 같다]를 비밀유지명령을 받은 자에게 송달하여야 한다.

４ 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する電子決定書の送達がされた時から、 効力を生ずる。

④ 비밀유지명령은 비밀유지명령을 받은 자에게 전자결정서가 송달되었을 때부터 효력이 생긴다.

５ 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

⑤ 비밀유지명령 신청을 각하한 재판에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다.

第三十七条（秘密保持命令の取消し）

제37조(비밀유지명령의 취소)

秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の 存する裁判所（訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した 裁判所）に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを 理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。

① 비밀유지명령을 신청한 자 또는 비밀유지명령을 받은 자는 소송기록이 있는 재판소(소송기록이 있는 재판소가 없는 경우에는 비밀유지명령을 내린 재판소)에 전조 제1항에서 규정하는 요건을 갖추지 못하거나 이를 갖추지 못하게 된 것을 이유로 비밀유지명령의 취소를 신청할 수 있다.

２ 秘密保持命令の取消しの申立てについて

② 비밀유지명령의 취소 신청에 대한 재판이

の裁判があった場合には、その電子決定書を その申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

4 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消し の申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営 業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密 保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

第三十八条（訴訟記録の閲覧等の請求の通知等）

秘密保持命令が発せられた訴訟（全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を 除く。）に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があった場合にお いて、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求 の手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁 判所書記官は、同項の申立てをした当事者（その請求をした者を除く。第三項において 同じ。）に対し、その請求後直ちに、その請求があった旨を通知しなければならない。

2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があった日から二週間を経過す

있는 경우에는 전자결정서를 해당 신청을 한 자 및 상대방에게 송달하여야 한다.

③ 비밀유지명령의 취소 신청에 대한 재판에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다.

④ 비밀유지명령을 취소하는 재판은 확정되지 아니하면 효력이 생기지 아니한다.

⑤ 재판소는 비밀유지명령을 취소하는 재판을 한 경우 비밀유지명령의 취소를 신청한 자 또는 상대방 이외에 해당 비밀유지명령이 내려진 소송에서 해당 영업비밀과 관련된 비밀유지명령을 받은 자가 있을 때에는 그 자에게 즉시 비밀유지명령을 취소하는 재판을 한 사실을 통지하여야 한다.

제38조(소송기록 열람 등 청구의 통지 등)

① 비밀유지명령이 내려진 소송(모든 비밀유지명령이 취소된 소송을 제외한다)과 관련된 소송기록에 대하여 「민사소송법」 제92조 제1항의 결정이 있는 경우 당사자로부터 같은 항에서 규정하는 비밀기재 부분 열람 등의 청구가 있으며 청구 절차를 진행한 자가 해당 소송에서 비밀유지명령을 받지 아니한 자일 때에 재판소 서기관은 같은 항의 신청을 한 당사자(청구를 한 자를 제외한다. 제3항에서 같다)에게 청구 후 즉시 청구가 된 사실을 통지하여야 한다.

② 전항의 경우 재판소 서기관은 같은 항의 청구가 된 날부터 2주가 경과하는 날까지(청

る 日までの間（その請求の手続を行った者に対する秘密保持命令の申立てがその日までに された場合にあっては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の 手続を行った者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

구 절차를 진행한 자에 대한 비밀유지명령의 신청이 그날까지 된 경우에는 신청에 대한 재판이 확정될 때까지) 청구 절차를 진행한 자에게 같은 항의 비밀기재 부분 열람 등을 하게 하여서는 아니 된다.

３ 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせること について民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、 適用しない。

③ 전2항의 규정은 제1항의 청구를 한 자에게 같은 항의 비밀기재 부분 열람 등을 하게 하는 것에 대하여 「민사소송법」 제92조제1항의 신청을 한 당사자 모두의 동의가 있을 때에는 적용하지 아니한다.

第三十九条（損害賠償請求訴訟等における公正取引委員会の意見）

第三十二条第一項の規定による損害賠償に関する訴えが提起されたときは、 裁判所は、公正取引委員会に対し、同項に規定する違反行為によって生じた損害の額に ついて、意見を求めることができる。

２ 前項の規定は、第三十二条第一項の規定による損害賠償の請求が相殺のために裁判上 主張された場合について準用する。

제39조(손해배상청구소송 등 관련 공정거래위원회의 의견)

① 제32조제1항의 규정에 따른 손해배상에 관한 소가 제기된 경우 재판소는 공정거래위원회에 같은 항에서 규정하는 위반 행위로 발생한 손해액에 대하여 의견을 요구할 수 있다.

② 전항의 규정은 제32조제1항의 규정에 따른 손해배상의 청구가 상계를 위하여 재판상 주장된 경우에 준용한다.

第四十条（緊急停止命令）

裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立てにより、 第五条から第九条までの規定に違反する疑いのある行為をしている者に対し、当該行為 を一時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。

２ 前項の規定による裁判は、非訟事件手続法（平成二十三年法律第五十一号）により

제40조(긴급정지명령)

① 재판소는 긴급한 필요가 있다고 인정할 때에는 공정거래위원회의 신청에 따라 제5조부터 제9조까지의 규정을 위반한다고 의심되는 행위를 한 자에게 해당 행위를 일시 정지하도록 명하거나 그 명령을 취소하거나 변경할 수 있다.

② 전항의 규정에 따른 재판은 「비송사건절

行う。

第四十一条（供託による緊急停止命令の執行の免除等）

前条第一項の規定による裁判については、裁判所の定める保証金又は有価証 券（社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第二百七十八条第 一項に規定する振替債を含む。次項において同じ。）を供託して、その執行を免れるこ とができる。

２ 前項の規定により供託をした場合において、前条第一項の規定による裁判が確定した ときは、裁判所は、公正取引委員会の申立てにより、供託に係る保証金又は有価証券の 全部又は一部を没取することができる。

３ 前条第二項の規定は、前二項の規定による裁判について準用する。

第六章 雑則

第四十二条（独占禁止法の準用）

独占禁止法第四十三条、第四十三条の二、第四十九条から第六十二条まで、 第六十五条第一項及び第二項、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十条の 三第三項及び第四項、第七十条の六から第七十条の九まで、第七十五条から第七十七条 まで並びに第八十四条の二から第八十八条までの規定は、この法律に基づく公正取引委 員会の職務及び訴訟に関する手続について準用する。この場合において、次の表[表1]の上欄に掲げる独占禁止法の規定中同表の中

차법」(2011년 법률 제51호)에 따라 한다.

제41조(공탁을 통한 긴급정지명령 집행의 면제 등)

① 전조 제1항의 규정에 따른 재판은 재판소가 정하는 보증금 또는 유가증권[「사채, 주식 등의 대체에 관한 법률」(2001년 법률 제75호) 제278조제1항에서 규정하는 대체채를 포함한다. 다음 항에서 같다]을 공탁하여 집행을 면할 수 있다.

② 전항의 규정에 따라 공탁을 한 경우 전조 제1항의 규정에 따른 재판이 확정되었을 때에 재판소는 공정거래위원회의 신청에 따라 공탁과 관련된 보증금 또는 유가증권의 전부 또는 일부를 몰수할 수 있다.

③ 전조 제2항의 규정은 전2항의 규정에 따른 재판에 준용한다.

제6장 잡칙

제42조(「독점금지법」의 준용)

「독점금지법」 제43조, 제43조의2, 제49조부터 제62조까지, 제65조제1항 및 제2항, 제66조, 제68조부터 제70조까지, 제70조의3제3항 및 제4항, 제70조의6부터 제70조의9까지, 제75조부터 제77조까지, 제84조의2부터 제88조까지의 규정은 이 법률에 기초한 공정거래위원회의 직무 및 소송에 관한 절차에 준용한다. 이 경우 다음 표[표1] 왼쪽란에 열거하는 「독점금지법」의 규정 중 같은 표 가운데란에 열거하는 문구는 각각 같은 표 오른쪽

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる 字句に読み替えるものとする。

란에 열거하는 문구로 대체한다.

第四十三条（関係行政機関の意見の聴取）

公正取引委員会は、第七条ただし書又は第八条ただし書の規定の適用に関し 必要があると認めるときは、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣又 はこども家庭庁長官その他の関係行政機関の長に対し、意見を求めることができる。

２ 前項に定めるもののほか、公正取引委員会は、この法律の施行に関し必要があると認 めるときは、関係行政機関の長に対し、意見を求めることができる。

３ 内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣及びこども家庭庁長官その他 の関係行政機関の長は、第七条ただし書及び第八条ただし書の規定の適用について、公 正取引委員会に対して意見を述べることができる。

４ 前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、この法律の施行に関し、公共の利益 を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。

第43조(관계 행정기관의 의견 청취)

① 공정거래위원회는 제7조 단서 또는 제8조 단서 규정의 적용에 관하여 필요하다고 인정할 때에는 내각총리대신, 총무대신, 문부과학대신, 경제산업대신 또는 아동가정청장관 및 그 밖의 관계 행정기관의 장에게 의견을 요구할 수 있다.

② 전항에서 정하는 사항 외에 공정거래위원회는 이 법률의 시행에 관하여 필요하다고 인정할 때에는 관계 행정기관의 장에게 의견을 요구할 수 있다.

③ 내각총리대신, 총무대신, 문부과학대신, 경제산업대신 또는 아동가정청장관 및 그 밖의 관계 행정기관의 장은 제7조 단서 및 제8조 단서의 규정 적용에 대하여 공정거래위원회에 의견을 말할 수 있다.

④ 전항에서 정하는 사항 외에 관계 행정기관의 장은 이 법률의 시행에 관하여 공공의 이익을 확보하기 위하여 공정거래위원회에 의견을 말할 수 있다.

第四十四条（行政手続法の適用除外）

公正取引委員会がする第十六条第一項の規定による処分（同条第二項の規定 によって審査官がする処分を含む。）、排除措置命令、課徴金納付命令、第二十三条第 一項又は第二十七条第一項の規定による申請に係る処分及び第四十二条において準用す る独占禁止法の規定による処分（当該規定によ

第44조(「행정절차법」의 적용 제외)

공정거래위원회가 하는 제16조제1항의 규정에 따른 처분(같은 조 제2항의 규정에 따라 심사관이 하는 처분을 포함한다), 배제조치명령, 과징금 납부명령, 제23조제1항 또는 제27조제1항의 규정에 따른 신청과 관련된 처분 및 제42조에서 준용하는 「독점금지법」의 규정에 따른 처분[해당 규정에 따라 지정직원

って指定職員（同条において準用する独 占禁止法第五十三条第一項に規定する指定職員をいう。次条において同じ。）がする処 分を含む。）については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第二章及び第三章の 規定は、適用しない。

(같은 조에서 준용하는 「독점금지법」 제53조제1항에서 규정하는 지정직원을 말한다. 다음 조에서 같다)이 하는 처분을 포함한다]에 대해서는 「행정절차법」(1993년 법률 제88호) 제2장 및 제3장의 규정은 적용하지 아니한다.

第四十五条（審査請求の制限）

公正取引委員会がこの法律に基づいてした処分（第十六条第二項の規定によ る審査官の処分及び第四十二条において準用する独占禁止法の規定による指定職員の処 分を含む。）又はその不作為については、審査請求をすることができない。

제45조(심사청구의 제한)

공정거래위원회가 이 법률에 기초하여 한 처분(제16조제2항의 규정에 따른 심사관의 처분 및 제42조에서 준용하는 「독점금지법」의 규정에 따른 지정직원의 처분을 포함한다) 또는 부작위에 대해서는 심사청구를 할 수 없다.

第四十六条（指針の公表）

公正取引委員会は、第三章第一節及び第二節に定める事項に関して、指定事 業者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。

제46조(지침의 공표)

공정거래위원회는 제3장제1절 및 제2절에서 정하는 사항에 관하여 지정사업자가 적절히 대처하기 위하여 필요한 지침을 공표한다.

第四十七条（政令への委任）

この法律に定めるものを除くほか、公正取引委員会の調査に関する手続その 他第三章の規定に違反する行為に係る事件の処理及び第四十一条第一項の供託に関し必 要な事項は、政令で定める。

제47조(정령에 대한 위임)

이 법률에서 정하는 사항을 제외하고, 공정거래위원회의 조사에 관한 절차 및 그 밖에 제3장의 규정을 위반하는 행위와 관련된 사건의 처리 및 제41조제1항의 공탁에 관하여 필요한 사항은 정령으로 정한다.

第四十八条（政令又は規則の改廃における経過措置）

この法律に基づき、政令又は公正取引委員会規則を制定し、又は改廃する場 合においては、その政令又は公正取引委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に 必要

제48조(정령 또는 규칙의 개정·폐지의 경과조치)

이 법률에 기초하여 정령 또는 공정거래위원회규칙을 제정하거나 개정·폐지하는 경우에는 정령 또는 공정거래위원회규칙으로 제정 또는 개정·폐지에 따라 합리적으로 필요하다

と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。

고 판단되는 범위에서 필요한 경과조치(벌칙에 관한 경과조치를 포함한다)를 정할 수 있다.

第七章 罰則

제7장 벌칙

第四十九条

秘密保持命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁 刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

２ 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

３ 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

제49조

① 비밀유지명령을 위반했을 때에는 해당 위반 행위를 한 자는 5년 이하의 구금형이나 500만 엔 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과한다.

② 전항의 죄는 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없다.

③ 제1항의 죄는 일본 밖에서 같은 항의 죄를 범한 자에게도 적용한다.

第五十条

排除措置命令が確定した後においてこれに違反したときは、当該違反行為をし た者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

제50조

배제조치명령이 확정된 후에 이를 위반했을 때에는 해당 위반 행위를 한 자는 2년 이하의 구금형이나 300만 엔 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과한다.

第五十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 第十六条第一項（第一号に係る部分に限る。）の規定による当該事件の関係人又は 参考人に対する処分（同条第二項の規定によって審査官がする処分を含む。）に違反 して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚 偽の

제51조

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위반 행위를 한 자는 1년 이하의 구금형 또는 300만 엔 이하의 벌금에 처한다.

1. 제16조제1항(제1호와 관련된 부분에 한정한다)의 규정에 따른 해당 사건의 관계인 또는 참고인에 대한 처분(같은 조 제2항의 규정에 따라 심사관이 하는 처분을 포함한다)을 위반하여 출석하지 아니하거나 진술하지 아니하거나 거짓 진술을 하거나 보고를 하지 아

報告をしたとき。

니하거나 거짓 보고를 했을 때

二 第十六条第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定による鑑定人に対する処分（同条第二項の規定によって審査官がする処分を含む。）に違反して出頭せず、鑑定 をせず、又は虚偽の鑑定をしたとき。

2. 제16조제1항(제2호와 관련된 부분에 한정한다)의 규정에 따른 감정인에 대한 처분(같은 조 제2항의 규정에 따라 심사관이 하는 처분을 포함한다)을 위반하여 출석하지 아니하거나 감정하지 아니하거나 거짓 감정을 했을 때

三 第十六条第一項（第三号に係る部分に限る。）の規定による物件の所持者に対する 処分（同条第二項の規定によって審査官がする処分を含む。）に違反して物件を提出 しないとき。

3. 제16조제1항(제3호와 관련된 부분에 한정한다)의 규정에 따른 물건의 소지자에 대한 처분(같은 조 제2항의 규정에 따라 심사관이 하는 처분을 포함한다)을 위반하여 물건을 제출하지 아니할 때

四 第十六条第一項（第四号に係る部分に限る。）の規定による検査（同条第二項の規 定によって審査官がする検査を含む。）を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

4. 제16조제1항(제4호와 관련된 부분에 한정한다)의 규정에 따른 검사(같은 조 제2항의 규정에 따라 심사관이 하는 검사를 포함한다)를 거부, 방해 또는 기피했을 때

第五十二条

제52조

第三十条第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者 は、百万円以下の罰金に処する。

제30조제2항의 규정에 따른 명령을 위반했을 때에는 해당 위반 행위를 한 자는 100만 엔 이하의 벌금에 처한다.

第五十三条

제53조

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万 円以下の罰金に処する。

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위반 행위를 한 자는 50만 엔 이하의 벌금에 처한다.

一 第三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

1. 제3조제2항의 규정에 따른 신고를 하지 아니하거나 거짓 신고를 했을 때

二 第十四条第一項の規定による報告書を提出せず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書

2. 제14조제1항의 규정에 따른 보고서를 제출하지 아니하거나 보고서에 기재할 사항을 기재하지 아니하거나 거짓 기재를 하여 보고

を提出したとき。

서를 제출했을 때

第五十四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その 法人又は人の業務に関し、第四十九条第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰 するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科 する。

２ 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び 次条において同じ。）の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、 その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。

一 第五十条 三億円以下の罰金刑

二 第五十一条 二億円以下の罰金刑

三 第五十二条又は前条 各本条の罰金刑

３ 第一項の規定により第四十九条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する 場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

４ 第二項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がそ の訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟 行為に関する刑事訴訟に関する法律の

제54조

① 법인의 대표자 또는 법인이나 개인의 대리인, 사용인 및 그 밖의 종업원이 법인 또는 개인의 업무와 관련하여 제49조제1항의 위반 행위를 했을 때에는 행위자를 벌하는 외에 법인에 3억 엔 이하의 벌금형을, 개인에게 같은 항의 벌금형을 부과한다.

② 법인(법인 아닌 단체로 대표자 또는 관리인 규정이 있는 것을 포함한다. 이하 이 항 및 다음 조에서 같다)의 대표자 또는 법인이나 개인의 대리인, 사용인 및 그 밖의 종업원이 법인 또는 개인의 업무 또는 재산과 관련하여 다음 각 호에 열거하는 규정의 위반 행위를 했을 때에는 행위자를 벌하는 외에 법인 또는 개인에게도 해당 각 호에서 정하는 벌금형을 부과한다.

1. 제50조: 3억 엔 이하의 벌금형

2. 제51조: 2억엔 이하의 벌금형

3. 제52조 전조: 각 해당 조문의 벌금형

③ 제1항의 규정에 따라 제49조제1항의 위반 행위에 대하여 법인 또는 개인에게 벌금형을 부과하는 경우 시효 기간은 같은 항의 죄에 대한 시효 기간에 따른다.

④ 제2항의 규정에 따라 법인 아닌 단체를 처벌하는 경우에는 대표자 또는 관리인이 소송 행위에 대하여 단체를 대표하는 외에 법인을 피고인 또는 피의자로 하는 경우 소송 행위와 관련된 형사소송에 관한 법률의 규정을 준용

規定を準用する。

第五十五条

第五十条の違反があった場合においては、その違反の計画を知り、その防止 に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかっ た当該法人の代表者に対しても、同条の罰金刑を科する。

第五十六条

排除措置命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その 行為につき刑を科するべきときは、この限りでない。

第五十七条

第四十条第一項の規定による裁判に違反した者は、三十万円以下の過料に処 する。

第五十八条

第五十条の場合において、裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、次 に掲げる宣告をすることができる。ただし、第一号に掲げる宣告をするのは、その特許 権又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権が、犯人に属している場合に限る。

一 違反行為に供せられた特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権は取り消されるべき旨

二 判決確定後六月以上三年以下の期間、政府との間に契約をすることができない旨

2 前項第一号に掲げる宣告をした判決が確

한다.

제55조

제50조를 위반한 경우에는 위반 계획을 알고 방지에 필요한 조치를 마련하지 아니하거나 위반 행위를 알고 시정에 필요한 조치를 마련하지 아니한 해당 법인의 대표자에게도 같은 조의 벌금형을 부과한다.

제56조

배제조치명령을 위반한 자에게는 50만 엔 이하의 과태료를 부과한다. 다만, 그 행위에 대하여 형을 부과하여야 할 때에는 그러하지 아니하다.

제57조

제40조제1항의 규정에 따른 재판을 위반한 자에게는 30만 엔 이하의 과태료를 부과한다.

제58조

① 제50조의 경우 재판소는 정상에 따라 형의 선고와 동시에 다음에 열거하는 선고를 할 수 있다. 다만, 제1호에 열거하는 선고를 하는 경우는 특허권 또는 특허발명의 전용실시권이나 통상실시권이 범인에게 속한 경우에 한정한다.

1. 위반 행위에 이용된 특허권의 특허 또는 특허발명의 전용실시권이나 통상실시권은 취소되어야 한다는 사실

2. 판결 확정 후 6개월 이상 3년 이하의 기간 동안 정부와 계약을 할 수 없다는 사실

② 전항 제1호에 열거하는 선고를 한 판결이

定したときは、裁判所は、判決の謄本を特許 庁長官に送付しなければならない。

3 前項の規定による判決の謄本の送付があったときは、特許庁長官は、その特許権の特 許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権を取り消さなければならない。

附 則 抄

확정된 경우 재판소는 판결의 등본을 특허청장관에게 송부하여야 한다.

③ 전항의 규정에 따라 판결의 등본을 송부받은 경우 특허청장관은 특허권의 특허 또는 특허발명의 전용실시권이나 통상실시권을 취소하여야 한다.

부칙 생략

[表1]

第四十九条	第七条第一項若しくは第二項（第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。）、第八条の二第一項若しくは第三項、第十七条の二又は第二十条第一項	スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十八条第一項又は第二項
第五十四条第一項	第四十七条第二項	スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十六条第二項
第六十二条第一項	第七条の二第一項（第八条の三において読み替えて 準用する場合を含む。）、第七条の九第一項若しくは第二項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令（以下「納付命令」という。）	スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十九条第一項の規定による命令（以下「課徴金納付命令」という。）
第六十二条第二項	納付命令は	課徴金納付命令は
第六十二条第四項	納付命令	課徴金納付命令
第六十五条第一項	納付命令、競争回復措置命令、第四十八条の三第三項の認定及び第四十八条の七第三項の認定並びにこの節の規定による決定（第七十条第二項に規定する支払決定を除く。以下同じ。）	課徴金納付命令、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の規定による指定、同法第四条第二項及び第三項の決定、同法第二十三条第三項の認定（同条第八項の規定による変更の認定を含む。）、同条第六項の決定、同法第二十五条第一項の決定、同法第二十七条第三項の認定（同条第七項の規定による変更の認定を含

		む。）、同条第五項の決定、同法第二十九条第一項の決定、同法第三十条第二項の規定による命令並びに同法第四十二条において読み替えて準用する第七十条の三第三項の決定（以下「命令等」という。）
第六十八条第一項	第四十八条の三第三項の認定	スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第二十三条第三項の認定（同条第八項の規定による変更の認定を含む。）
	第四十七条	同法第十六条
	第四十八条の五第一項各号	同法第二十五条第一項各号
第六十八条第二項	第四十八条の七第三項の認定	スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第二十七条第三項の認定（同条第七項の規定による変更の認定を含む。）
	第四十七条	同法第十六条
	第四十八条の九第一項各号	同法第二十九条第一項各号
第六十八条第三項	競争回復措置命令が確定した	スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十条第二項の規定による命令をした
	第四十七条	同法第十六条
第七十条第一項	第七条の八第四項（第七条の九第三項若しくは第四項又は第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。）	スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第二十一条第四項
	第七条の二第一項、第七条の九第一項若しくは第二項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による課徴金の納付を命じた	課徴金納付命令をした
	これらの規定による納付命令	課徴金納付命令
	とき（第六十三条第五項に規定する場合を除く。）	とき
第七十条の三第三項	排除措置命令又は競争回復措置命令	排除措置命令
第七十五条	第四十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項	スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十六条第一項第一号若しくは第二号又は第二項
第七十六条第一項	事件の処理手続及び届出、	スマートフォンにおいて利用される特

	認可又は承認の申請	定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三章の規定に違反する行為に係る事件の処理手続及び届出、報告
第七十六条第二項	排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令、第四十八条の三第三項の認定及び第四十八条の七第三項の認定並びに前節の規定による決定（以下「排除措置命令等」という。）	命令等
第七十七条	排除措置命令等	命令等
第八十四条の二	第二十四条	スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十一条
第八十四条の三	第八十九条から第九十一条まで	スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第五十条
第八十五条第一号	排除措置命令等	命令等
第八十五条第二号	第七十条の四第一項、第七十条の五第一項及び第二項、第九十七条並びに第九十八条	スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第四十条第一項、第四十一条第一項及び第二項、第五十六条並びに第五十七条
第八十五条の二	第二十五条	スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十二条第一項
第八十七条の二	第二十四条	スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十一条
第八十八条	排除措置命令等	命令等

[표1]

제49조	제7조제1항이나 제2항(제8조의2제2항 및 제20조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다), 제8조의2제1항이나 제3항, 제17조의2 또는 제20조제1항	「스마트폰에서 이용되는 특정 소프트웨어의 경쟁 촉진에 관한 법률」 제18조제1항 또는 제2항
제54조제1항	제47조제2항	「스마트폰에서 이용되는 특정 소프트웨어의 경쟁 촉진에 관한 법률」 제16조제2항
제62조제1항	제7조의2제1항(제8조의3에서 대체하여 준용하는 경우를	「스마트폰에서 이용되는 특정 소프트웨어의 경쟁 촉진에 관한 법률」 제19

	포함한다), 제7조의9제1항이나 제2항 또는 제20조의2부터 제20조의6까지의 규정에 따른 명령(이하 “납부명령”이라 한다)	조제1항의 규정에 따른 명령(이하 “과징금 부과명령”이라 한다)
제62조제2항	납부명령은	과징금 납부명령은
제62조제4항	납부명령	과징금 납부명령
제65조제1항	납부명령, 경쟁회복조치명령, 제48조의3제3항의 인정 및 제48조의7제3항의 인정, 이 절의 규정에 따른 결정(제70조제2항에서 규정하는 지급결정을 제외한다. 이하 같다)	과징금 납부명령, 「스마트폰에서 이용되는 특정 소프트웨어의 경쟁 촉진에 관한 법률」 제3조제1항의 규정에 따른 지정, 같은 법 제4조제2항 및 제3항의 결정, 같은 법 제23조제3항의 인정(같은 조 제8항의 규정에 따른 변경의 인정을 포함한다), 같은 조 제6항의 결정, 같은 법 제25조제1항의 결정, 같은 법 제27조제3항의 인정(같은 조 제7항의 규정에 따른 변경의 인정을 포함한다), 같은 조 제5항의 결정, 같은 제29조제1항의 결정, 같은 법 제30조제1항의 규정에 따른 명령, 같은 법 제42조에서 대체하여 준용하는 제70조의3제3항의 결정(이하 “명령 등”이라 한다)
제68조제1항	제48조의3제3항의 인정	「스마트폰에서 이용되는 특정 소프트웨어의 경쟁 촉진에 관한 법률」 제23조제3항의 인정(같은 조 제8항의 규정에 따른 변경의 인정을 포함한다)
	제47조	같은 법 제16조
	제48조의5제1항 각 호	같은 법 제25조제1항 각 호
제68조제2항	제48조의7제3항의 인정	「스마트폰에서 이용되는 특정 소프트웨어의 경쟁 촉진에 관한 법률」 제27조제3항의 인정(같은 조 제7조의 규정에 따른 변경의 인정을 포함한다)
	제47조	같은 법 제16조
	제48조의9제1항 각 호	같은 법 제29조제1항 각 호
제68조제3항	경쟁회복조치명령이 확정된	「스마트폰에서 이용되는 특정 소프트웨어의 경쟁 촉진에 관한 법률」 제30조제2항의 규정에 따른 명령을 한
	제47조	같은 법 제16조
제70조제1항	제7조의8제4항(제7조의9제3항이나 제4항 또는 제20조의7에서 대체하여 준용하는 경우를 포함한다)	「스마트폰에서 이용되는 특정 소프트웨어의 경쟁 촉진에 관한 법률」 제21조제4항
	제7조의2제1항, 제7조의9제1항이나 제2항 또는 제20조의2부터 제20조의6까지의 규	과징금 납부명령을 한

	정에 따른 과징금의 납부를 명한	
	이러한 규정에 따른 납부명령	과징금 납부명령
	때(제63조제5항에서 규정하는 경우를 제외한다)	때
제70조의3제3항	배제조치명령 또는 경쟁회복조치명령	배제조치명령
제75조	제47조제1항제2호나 제2호 또는 제2항	「스마트폰에서 이용되는 특정 소프트웨어의 경쟁 촉진에 관한 법률」 제16조제1항제1호나 제2호 또는 제2항
제76조제1항	사건의 처리절차 및 신고, 인가 또는 승인 신청	「스마트폰에서 이용되는 특정 소프트웨어의 경쟁 촉진에 관한 법률」 제3장의 규정을 위반하는 행위와 관련된 사건의 처리절차 및 신고, 보고
제76조제2항	배제조치명령, 납부명령, 경쟁회복조치명령, 제48조의3제3항의 인정 및 제48조의7제3항의 인정, 전절의 규정에 따른 결정(이하 “배제조치명령 등”이라 한다)	명령 등
제77조	배제조치명령 등	명령 등
제84조의2	제24조	「스마트폰에서 이용되는 특정 소프트웨어의 경쟁 촉진에 관한 법률」 제31조
제84조의3	제89조부터 제91조까지	「스마트폰에서 이용되는 특정 소프트웨어의 경쟁 촉진에 관한 법률」 제50조
제85조제1호	배제조치명령 등	명령 등
제85조제2호	제70조의4제1항, 제70조의5제1항 및 제2항, 제97조, 제98조	「스마트폰에서 이용되는 특정 소프트웨어의 경쟁 촉진에 관한 법률」 제40조제1항, 제41조제1항 및 제2항, 제56조, 제57조
제85조의2	제25조	「스마트폰에서 이용되는 특정 소프트웨어의 경쟁 촉진에 관한 법률」 제32조제1항
제87조의2	제24조	「스마트폰에서 이용되는 특정 소프트웨어의 경쟁 촉진에 관한 법률」 제31조
제88조	배제조치명령 등	명령 등